RESOLUCIÓN FINAL Nº 018-2026/INDECOPI-AQP

DENUNCIANTE : CAROLINA RIVERA DIAZ
DENUNCIADO : BANCO DE CREDITO DEL PERU
MATERIA : PROTECCIÓN AL CONSUMIDOR
GRADUACIÓN DE LA MULTA
IDONEIDAD
ACTIVIDAD : SISTEMA FINANCIERO BANCARIO

SUMILLA: En el procedimiento iniciado por la señora Carolina Rivera Diaz en contra de Banco De Crédito Del Perú por presuntas infracciones a la Ley N°29571 - Código de Protección y Defensa del Consumidor; la Comisión de Protección al Consumidor adscrita a la Oficina Regional del INDECOPI de Arequipa ha resuelto lo siguiente:

(i) Precisar la segunda imputación conforme a lo expuesto en la parte considerativa.

(ii) Precisar las operaciones no reconocidas consignadas en el punto resolutivo segundo de la Resolución N°1 del 27 de mayo de 2025; conforme a lo expuesto en la parte considerativa.

(iii) Desestimar la solicitud del denunciado, que supondría requerir un informe técnico respecto de la interpretación del artículo 17° del Reglamento de Tarjetas de Débito y Crédito y los alcances sobre los cuales esta debe ser aplicada a la SBS, dado que, de la revisión de la norma, se tiene que no existe ninguna inquietud que amerite ser esclarecida por la SBS.

(iv) Declarar la improcedencia parcial por falta de interés para obrar de la parte denunciante respecto a la operación efectuada en fecha 29 de abril de 2023 por el monto ascendente a US$ 1000.00 en la Tarjeta de crédito N°4634-03XX-XXXX-6843 de titularidad de la parte denunciante. Toda vez que el denunciado ha regularizado la operación precitada antes de la interposición de la denuncia.

(v) Declarar la improcedencia parcial por falta de interés para obrar de la parte denunciante respecto a las operaciones no reconocidas realizadas por el monto de US$ 415.00 el 29 de julio de 2023 y el 26 de julio de 2023 por el monto ascendente a US$ 430.00 en la Tarjeta de crédito N°4634-03XX-XXXX-6843 de titularidad de la parte denunciante. Toda vez que se ha verificado que tales operaciones no fueron cargadas en dicho producto financiero.

(vi) Declarar la improcedencia parcial por falta de interés para obrar de la parte denunciante respecto a las operaciones no reconocidas realizadas por los montos de US$ 20.00, US$ 50.00 y US$ 20.00 entre las fechas 5 al 10 de agosto de 2023 en la cuenta de ahorro en dólares 191-96646871-1-99 con la tarjeta de débito con terminación ****6574 de titularidad de la parte denunciante. Toda vez que se ha verificado que tales operaciones no fueron cargadas en dicho producto financiero.

(vii) Declarar infundada la denuncia interpuesta en contra de Banco de Crédito del Perú por presunta infracción al artículo 19° del Código, en lo referido a que no habría adoptado las medidas de seguridad correspondientes al haber permitido que se realicen indebidamente 10 operaciones no reconocidas por la denunciante de su cuenta de ahorro en dólares 191-96646871-1-99 con la tarjeta de débito con terminación ****6574 por el monto total de US $ 1 833.00; en tanto, se ha acreditado que las operaciones realizadas entre el 1 al 18 de agosto de 2023 por los montos ascendentes a US$ 275.00, US$ 273.00, US$ 270.00, US$ 270.00, US$ 107.00, US$ 53.00, US$ 55.00, US$ 32.00, y US$ 88.00 se encuentran dentro del patrón de consumo de la parte denunciante.

(viii) Declarar infundada la denuncia interpuesta en contra de Banco de Crédito del Perú por presunta infracción al artículo 19° del Código, en lo referido a que no habría adoptado las medidas de seguridad correspondientes al haber permitido que se realicen indebidamente 28 operaciones no reconocidas por la denunciante su Tarjeta de crédito N°4634-03XX-XXXX-6843 por el monto total de US $ 9 614.00; en tanto, se ha acreditado que las operaciones realizadas entre el 21 de junio de 2023 y 24 de julio de 2023 se encuentran dentro del patrón de consumo de la parte denunciante.

(ix) Denegar las medidas correctivas solicitadas, así como el pago de las costas y costos del procedimiento incurridos por la señora Carolina Rivera Diaz.

Arequipa, 9 de enero de 2026

I. ANTECEDENTES

1. El 25 de abril de 2025 la señora Carolina Rivera Diaz[1] (en adelante, señora Rivera) interpuso denuncia administrativa en contra de Banco de Crédito Del Perú[2] (en adelante, el BCP) por presuntas infracciones a la Ley N°29571, señalando lo siguiente:

   (i) Que, al revisar los movimientos de su tarjeta de crédito N°4634-03XX-XXXX 6843 observó que desde el 29 de abril de 2023 hasta el 29 de julio de 2023 se realizaron 28 compras por internet en el comercio ICM PAY por el monto total ascendente de US $ 11 359.00, las cuales no reconoce, conforme al siguiente cuadro:

Cuadro 1

ITEM	FECHA	COMERCIO	MONTO
1	29/04/2023	ICM PAY	1,000.00
2	21/06/2023	ICM PAY	200.00
2	21/06/2023	ICM PAY	100.00
3	21/06/2023	ICM PAY	100.00
4	21/06/2023	ICM PAY	200.00
5	1/07/2023	ICM PAY	100.00
6	1/07/2023	ICM PAY	950.00
7	3/07/2023	ICM PAY	1,000.00
8	4/07/2023	ICM PAY	450.00
9	5/07/2023	ICM PAY	300.00
10	5/07/2023	ICM PAY	300.00
11	5/07/2023	ICM PAY	136.00
12	6/07/2023	ICM PAY	100.00
13	6/07/2023	ICM PAY	300.00
14	6/07/2023	ICM PAY	520.00
15	7/07/2023	ICM PAY	250.00
16	7/07/2023	ICM PAY	165.00
17	11/07/2023	ICM PAY	815.00
18	14/07/2023	ICM PAY	280.00
19	16/07/2023	ICM PAY	194.00
20	17/07/2023	ICM PAY	410.00
21	18/07/2023	ICM PAY	278.00
22	18/07/2023	ICM PAY	278.00
23	18/07/2023	ICM PAY	278.00
24	20/07/2023	ICM PAY	400.00
25	23/07/2023	ICM PAY	910.00
26	24/07/2023	ICM PAY	500.00
27	26/07/2023	ICM PAY	430.00
28	29/07/2023	ICM PAY	415.00
MONTO TOTAL $			**11,359.00**

[1] DNI N°40842760
[2] RUC N°20100047218

(ii) Por otro lado, la tarjeta de débito con terminación ****6574 de la cuenta de ahorro en dólares 191-96646871-1-99, observó que desde el 31 de julio 2023 hasta el 18 de agosto de 2023 se realizaron 13 compras por internet por el comercio ICM PAY, por el monto total ascendente de US $ 1 923, las cuales tampoco reconoce, conforme al siguiente detalle:

Cuadro 2

ITEM	FECHA	COMERCIO	MONTO
1	31/07/2023	ICM PAY	410.00
2	1/08/2023	ICM PAY	275.00
3	1/08/2023	ICM PAY	273.00
4	2/08/2023	ICM PAY	270.00
5	3/08/2023	ICM PAY	270.00
6	4/08/2023	ICM PAY	107.00
7	4/08/2023	ICM PAY	53.00
8	5/08/2023	ICM PAY	55.00
9	5/08/2023	ICM PAY	20.00
10	5/08/2023	ICM PAY	32.00
11	9/08/2023	ICM PAY	50.00
12	10/08/2023	ICM PAY	20.00
13	18/08/2023	ICM PAY	88.00
MONTO TOTAL $			1,923.00

(iii) El 19 de agosto de 2023 mediante banca telefónica, realizó el reclamo sobre las operaciones por compras por internet, procediendo a bloquear ambas tarjetas y generar el reclamo C19680148.

(iv) El 1 de setiembre de 2023 se recibió la respuesta del reclamo indicando que se validó que la transacción fue realizada en el comercio ICM PAY con digitalización de los datos de la tarjeta de crédito N°4634-03XX-XXXX-6843.

(v) Así, señala que nunca realizó operaciones por internet o compras, afirmando que el denunciado no alertó en ningún momento de las operaciones no reconocidas ni realizó los bloqueos correspondientes, pese a que las operaciones no corresponden a su patrón.

(vi) El 6 de setiembre de 2023 se reitera el reclamo N°C20196208; sin embargo, mediante respuesta del 21 de setiembre de 2023 el denunciado informó que los consumos no reconocidos registrados en la tarjeta de crédito Nº4634-03** ****-6843, se realizaron válidamente, no pudiendo devolver los importes.

(vii) Las operaciones realizadas en la tarjeta de crédito no corresponden al patrón habitual de consumo ya que los consumos usuales son en soles; en consecuencia, el BCP debió realizar un monitoreo, adecuado y diligente, de acorde al comportamiento habitual de consumo en la medida que este debió identificar que las operaciones de consumo por montos sumamente altos y consecutivos se estarían realizando compras por internet; debió generar en la primera operación una alerta, dejando que la segunda operación no se procese de manera regular.

2. Como medidas correctivas, la parte denunciante ha solicitado lo siguiente:

(i) Devolución del monto cargado a la tarjeta de crédito N°4634-03XX-XXXX-6843 por el monto total de US$ 11 359.00 dólares americanos, incluyendo los intereses legales, gastos, comisiones y otros conceptos generados por consumos no reconocidos.

(ii) Devolución del monto cargado a la tarjeta de débito en terminación 6574 por el monto total de US$ 1 923 dólares americanos, incluyendo los intereses legales, gastos, comisiones y otros conceptos generados por consumos no reconocidos.

3. Así también, la parte denunciante ha solicitado el pago de costos y costas del presente procedimiento.

4. Al respecto, la Secretaría Técnica de la Comisión de Protección al Consumidor del INDECOPI de Arequipa (en adelante la Secretaría Técnica), mediante Resolución N°1 de fecha 27 de mayo de 2025, admitió a trámite la denuncia efectuando las correspondientes imputaciones en contra de la parte

denunciada[3] conforme a lo siguiente:

> ***"(...) PRIMERO:*** *Admitir a trámite la denuncia de fecha 25 de abril de 2025 presentada por la señora Carolina Rivera Díaz en contra de Banco de Crédito del Perú por presunta infracción al artículo 19° de la Ley Nº 29571, Código de Protección y Defensa del Consumidor, en tanto que Banco de Crédito del Perú no habría adoptado las medidas de seguridad correspondientes toda vez que habría permitido que se realicen indebidamente 13 operaciones no reconocidas por la denunciante de su cuenta de ahorro en dólares 191-96646871-1-99 con la tarjeta de débito con terminación ****6574 por el monto total de US $ 1 923.00 conforme al cuadro 2 de la presente resolución.*
> ***SEGUNDO:*** *Admitir a trámite la denuncia de fecha 25 de abril de 2025 presentada por la señora Carolina Rivera Díaz en contra de Banco de Crédito del Perú por presunta infracción al artículo 56.1° literal b. de la Ley Nº 29571, Código de Protección y Defensa del Consumidor, en tanto que Banco de Crédito del Perú no habría adoptado las medidas de seguridad correspondientes toda vez que habría permitido que se realicen indebidamente 28 operaciones no reconocidas por la denunciante su Tarjeta de crédito N°4634-03XX-XXXX-6843 por el monto total de US $ 11 359.00 conforme al cuadro 1 de la presente resolución. **(...)"***

5. Mediante escrito del 16 de julio de 2025, la parte denunciada se apersonó al presente procedimiento solicitando una ampliación de plazo para la presentación de sus descargos, la cual fue otorgada mediante Resolución N°2 de fecha 19 de agosto de 2025 emitida por la Secretaría Técnica.

6. Con fecha 27 de agosto de 2025, la parte denunciada efectúa sus descargos a las imputaciones incoadas en su contra, señalando lo siguiente:
   (i) No se puede imputar responsabilidad al Banco por una transacción realizada con una tarjeta de crédito y/o de débito cuestionada por el titular sobre la base de una alegación de que dicha transacción no correspondía al patrón de consumo o comportamiento habitual del recurrente ni se puede concluir sobre la base de dicha alegación que la transacción cuestionada es inválida, inexistente o que no fue realizada por el recurrente.
   (ii) La SBS ha precisado que el sistema de monitoreo de operaciones no forma parte del proceso de autenticación del usuario para la realización de transacciones con tarjetas. La aplicación del análisis del patrón de consumo no es pertinente ni suficiente para atribuir responsabilidad al banco en relación con la operación cuestionada. En ese sentido, solicita en caso exista duda o una diferente interpretación a la antes señalada; en mérito a lo señalado en el artículo 89° del Código, solicitar a la SBS un informe técnico del oficio aludido o del caso cuestionado a fin de verificar la correcta interpretación, y se obtenga una resolución que se ajuste a derecho.
   (iii) Solicita la improcedencia parcial de la denuncia respecto a la operación efectuada el 29 de abril de 2023 por el monto ascendente a US$ 1 000.00 precisan que en fecha 29 de junio de 2023 fue devuelta, lo cual fue puesto en conocimiento del denunciante mediante sus estados de cuenta, y a través de la respuesta al reclamo C19680148 el 1 de setiembre de 2023, antes de la interposición de la denuncia.
   (iv) Sobre las operaciones no reconocidas realizadas en la tarjeta de débito N°4557-88**-****-6574, la denunciante cuestiona la efectuación de 13 operaciones no reconocidas, realizadas desde el 31 de julio de 2023 al 18 de agosto de 2023, por el monto total de US$1 923.00 dólares americanos; sin embargo, se verifica en los Estados de Cuenta de la Cuenta Ahorros Dólares N°191-96646871-1-99 que, durante ese periodo de tiempo se lograron concretar diez (10) operaciones en favor del comercio electrónico ICM PAY.
   (v) Así también, de los estados de cuenta se advierte que el día 28 de julio de 2023, se efectuó un cargo en favor del comercio cuestionado ICM PAY, por el monto de US$ 415.00 dólares; no obstante, dicha operación no fue cuestionada por la denunciante al momento de interponer su denuncia.
   (vi) El monto cuestionado no es US$1 923.00 dólares americanos, sino que en realidad el monto cuestionado asciende a US$1 833.00 dólares americanos.
   (vii) La tarjeta de débito N°4557-88**-****-6574 se encuentra activa, ya que esta, a la fecha, no registra ningún bloqueo. Así, las operaciones cuestionadas se realizaron en estricta observación de las normas técnicas, tal como se acredita mediante reporte de autorizadas y confirmadas sobre el cual se puede verificar ingreso de información secreta y datos de la Tarjeta de Débito, nombre de establecimientos, vencimiento, CVV; montos, código de autorización, entre otros.

---

3 En este punto corresponde precisar que la parte denunciada fue notificada con la resolución de imputación de cargos en fecha 10 de julio de 2025 a su domicilio electrónico correspondiente.

(viii) Asimismo, en dichos reportes se verifica que la información de la tarjeta, es decir, el CVV, la fecha de vigencia y el N° de la misma, ya se encontraba almacenada en el comercio cuestionado, por lo que, se puede presumir que anteriormente, la señora Rivera ya habría ingresado la información anteriormente señalada y se trata de un comercio antes usado, ello también se puede corroborar en los Estados de Cuenta de la Cuenta afectada, al verificar una operación realizada el 28 de julio de 2023, que no es cuestionada, pero que se realiza en el mismo establecimiento.

(ix) Sobre el patrón de consumo, señalan que las operaciones cuestionadas por la señora Rivera no salen del perfil transaccional, dado que, la cliente hace operaciones en el mismo comercio, además de tratarse de días no consecutivos. Además, se afirma ello porque las operaciones cuestionadas tienen una particularidad, y es que éstas se han efectuado gracias al previo abono del monto cuestionado; tal característica es importante tenerla en cuenta ya que, antes de que se efectúen las operaciones ahora cuestionadas, se verifica que la señora Rivera efectuaba operaciones muy similares, por ejemplo, en el mes de marzo, abril y mayo 2023. Por lo tanto, las operaciones cuestionadas no resultan ser inusuales para el perfil transaccional del cliente, en tanto se ha demostrado que el cliente sí realizaba consumos por montos similares a los cuestionados y en el mismo periodo de días, además de que ya había usado el establecimiento anteriormente; en ese sentido, no correspondía que el sistema de monitoreo y alerta genere alguna acción ya que las operaciones se encontraban dentro de patrón de consumo.

(x) Sobre las operaciones no reconocidas realizadas en la tarjeta de crédito N°4634-03**-****-6843, la denunciante cuestiona la efectuación de 28 operaciones no reconocidas, realizadas desde el 29 de abril de 2023 al 24 de julio de 2023, por el monto total de US$11 359.00 dólares americanos; no obstante, se verifica en los Estados de Cuenta de la Tarjeta de Crédito Visa N°4634-03**-****-6843 que, durante ese periodo de tiempo se lograron concretar veintisiete (27) operaciones en favor del comercio electrónico ICM PAY.

(xi) En ese mismo Estado de Cuenta se logra visualizar que el día 29 de julio de 2023, el comercio electrónico "ICM PAY" efectuó un extorno de la operación realizada el 29 de abril de 2023, por el monto de US$1,000.00 dólares, en favor de la tarjeta de crédito afectada.

(xii) El monto cuestionado no es US$11 359.00 dólares americanos, sino que en realidad el monto cuestionado asciende a US$10 614.00 dólares americanos; sin embargo, si a ese monto le restamos los US$1,000.00 dólares que fueron devueltos el pasado 29 de julio de 2023, el monto materia de denuncia sería US$9,614.00 dólares.

(xiii) La tarjeta de crédito N°4634-03**-****-6843 fue bloqueada por solicitud del denunciante el día 19 de agosto de 2023, a las 11:22:50 horas; es decir 26 días después de que se efectuara la última operación no reconocida. Así, las operaciones cuestionadas se realizaron en estricta observación de las normas técnicas, conforme se acredita mediante reporte de *Chronological* e *Incoming* sobre el cual se puede verificar ingreso de información secreta y datos de la Tarjeta de Crédito, nombre de establecimientos, se puede verificar ingreso de datos, vencimiento, CVV; montos, código de autorización entre otros.

(xiv) Asimismo, en dichos reportes se verifica que la información de la tarjeta, es decir, el CVV, la fecha de vigencia y el N° de la misma, ya se encontraba almacenada en el comercio cuestionado, por lo que, se puede presumir que anteriormente, la señora Rivera ya habría ingresado la información anteriormente señalada.

(xv) Sobre el patrón de consumo, señalan que las operaciones cuestionadas por la señora Rivera no salen del perfil transaccional, dado que, la cliente efectuaba consumos similares a los cuestionados, por ejemplo, en el año 2020, desde el 28 de abril de 2020 hasta el 20 de mayo de 2020, se efectuaron catorce (14) operaciones; trece (13) de ellas, fueron realizadas en favor de un mismo comercio electrónico "DARWINEX.COM". El monto total de las operaciones ascendía al monto de US$6,711.57 dólares americanos. Un comportamiento similar se encuentra en octubre del 2020. Allí, se verifica que la señora Rivera efectúa cinco (05) operaciones en favor de un mismo comercio electrónico denominado "IC Markets". Estas cinco operaciones se realizaron en dos días, el 15 y 20 de octubre. El monto total de las operaciones ascendía a US$11,665.00 dólares americanos. De igual forma, en el año 2023, entre el 27 de marzo al 21 de abril, se efectuaron cinco (05) disposiciones de efectivo, por el monto total de US$7,400.00 dólares. En ese sentido, se verifica que las operaciones cuestionadas sí se encuentran dentro del perfil transaccional de la denunciante, puesto que, en periodos anteriores, como en octubre del 2020, la señora Rivera ha consumido por montos superiores a los cuestionados y en un periodo más corto de tiempo, e incluso, en anteriores oportunidades ya ha realizado múltiples operaciones en favor de un mismo comercio electrónico.

7. Con fecha 28 de agosto de 2025, la parte denunciada remitió copia de los Oficios Múltiples N.º 74529-2024-SBS y N.º 12512-2025-SBS, así como el Informe Legal citados en sus descargos.

8. Por otro lado, el 2 de setiembre de 2025, la parte denunciada complementó sus descargos afirmando lo siguiente:

(i) Sobre las operaciones no reconocidas realizadas en la tarjeta de débito N°4557-88**-****-6574, el denunciante activó la opción de realizar compras por internet el día 07 de mayo de 2023, a las 07:58:25 horas; es decir, dos (02) meses antes de que se efectuaran las operaciones cuestionadas.
(ii) Las operaciones cuestionadas sí fueron debidamente notificadas, ya que se verifica que entre el 10 de marzo de 2023 al 21 de agosto de 2023 se remitieron 53 notificaciones, dentro de las cuales se encuentran las operaciones cuestionadas.
(iii) Se verifica que todas las notificaciones han sido remitidas al correo riveracarolina@hotmail.com y que la cliente es identificada con el siguiente código interno computacional: 08976268.
(iv) En el reporte aparece un listado en donde cada carril registra las notificaciones que se han efectuado. Para verificar que las notificaciones son por las operaciones de la denunciante, en el extremo izquierdo se verifica el CUSTOMER_CIC, el cual es el que pertenece a la denunciante. Asimismo, en el mismo reporte se puede verificar el estado de la notificación y la fecha y hora en que se remitió el mensaje al correo de la denunciante.
(v) Sobre las operaciones no reconocidas realizadas en la tarjeta de crédito N°4634-03**-****-6843, el denunciante activó la opción de realizar compras por internet el día 10 de enero de 2023, a las 17:59:24 horas; es decir, cuatro (04) meses antes de que se efectuaran la primera operación.
(vi) Las operaciones cuestionadas sí fueron debidamente notificadas, ya que se verifica que entre el 10 de marzo de 2023 al 21 de agosto de 2023 se remitieron 53 notificaciones, dentro de las cuales se encuentran las operaciones cuestionadas.
(vii) Se verifica que todas las notificaciones han sido remitidas al correo riveracarolina@hotmail.com y que la cliente es identificada con el siguiente código interno computacional: 08976268.
(viii) En el reporte aparece un listado en donde cada carril registra las notificaciones que se han efectuado. Para verificar que las notificaciones son por las operaciones de la denunciante, en el extremo izquierdo se verifica el CUSTOMER_CIC, el cual es el que pertenece a la denunciante. Asimismo, en el mismo reporte se puede verificar el estado de la notificación y la fecha y hora en que se remitió el mensaje al correo de la denunciante.
(ix) Respecto al correo al que se notificaron las operaciones, se verifica que es un correo que ha sido consignado por la propia denunciante en sus hojas de reclamación.

9. El 20 de octubre de 2025, la parte denunciada manifestó lo siguiente:

(i) Por Resolución N° 3289-2025-SBS se definen los alcances del sistema de monitoreo como parte de la gestión de riesgos de cada entidad del Sistema Financiero, el mismo que no forma parte de las medidas de seguridad para efectos de determinar responsabilidad de acuerdo con el Art. 23 de dicho Reglamento.
(ii) Indecopi ha realizado una consulta a SBS, mediante la atención del Oficio 33140-2025-SBS a efectos de verificar que efectivamente SBS siempre ha señalado que el sistema de monitoreo es distinto al proceso de autenticación de las operaciones ello se condice con el hecho de que señala que la SBS no ha indicado que el sistema de monitoreo que permite la verificación de operaciones inusuales implique que se use para cada operación realizada/procesada; siendo que esto dependerá del nivel de sofisticación de cada sistema según cada empresa.

10. El 29 de diciembre de 2025, la Secretaría Técnica emitió la Resolución N°5, trasladando el Informe Final de Instrucción Nº417-2025/ST-CPC-AQP (en adelante, el IFI).

11. Mediante escrito del 7 de enero de 2026, la parte denunciada efectuó sus observaciones al IFI afirmando lo siguiente:

(i) Reitera su solicitud de aplicación de la Resolución N°3289-2025-SBS la cual precisa que el sistema de monitoreo y el patrón de consumo forman parte de la gestión de riesgos de las entidades financieras y no constituyen medidas de seguridad para efectos de determinar responsabilidad conforme al artículo 23 del mismo cuerpo normativo.
(ii) Se ha acreditado de manera clara respecto al patrón de consumo de la denunciante, señalándose que las operaciones cuestionadas no salen del perfil transaccional, ya que la cliente hace operaciones en el mismo comercio, además de tratarse de días no consecutivos.

(iii) Las operaciones cuestionadas tienen una particularidad, y es que éstas se han efectuado gracias al previo abono del monto cuestionado.
(iv) El cliente sí realizaba consumos por montos similares a los cuestionados y en el mismo periodo de días, además de que ya había usado el establecimiento anteriormente.

II. CUESTIONES EN DISCUSIÓN

12. Luego de estudiar y analizar la presente denuncia, la Comisión de Protección al Consumidor adscrita a la Oficina Regional del INDECOPI de Arequipa (en adelante, la Comisión), considera que debe determinar:

(i) Si las partes denunciadas han infringido el Código de Protección y Defensa del Consumidor.
(ii) La sanción por imponer en caso corresponda.
(iii) Si corresponde ordenar medidas correctivas.

III. ANÁLISIS DE LA CUESTIÓN EN DISCUSIÓN

Cuestión previa: Sobre la tipificación del segundo hecho infractor

13. El artículo 156 del Texto Único Ordenado de la Ley del Procedimiento Administrativo General, aprobado mediante Decreto Supremo Nº004-2019-JUS (en adelante TUO de la LPAG), establece que corresponde a la autoridad administrativa encauzar de oficio el procedimiento[4].

14. Asimismo, el numeral 3 del artículo 254 de la mencionada norma señala que para el ejercicio de la potestad sancionadora se requiere obligatoriamente que la resolución que da inicio al trámite del procedimiento sancionador contenga la calificación de las presuntas infracciones de los hechos imputados a título de cargo[5].

15. Al respecto, la Secretaría Técnica mediante Resolución N°1 del 27 de mayo de 2025 imputó como segunda conducta infractora lo siguiente:

*Admitir a trámite la denuncia de fecha 25 de abril de 2025 presentada por la señora Carolina Rivera Díaz en contra de Banco de Crédito del Perú por presunta infracción al **artículo 56.1° literal b.** de la Ley Nº29571, Código de Protección y Defensa del Consumidor, en tanto que Banco de Crédito del Perú no habría adoptado las medidas de seguridad correspondientes toda vez que habría permitido que se realicen indebidamente 28 operaciones no reconocidas por la denunciante su Tarjeta de crédito N°4634-03XX-XXXX-6843 por el monto total de US $ 11 359.00 conforme al cuadro 1 de la presente resolución.*

16. Ahora bien, en el caso en concreto, es preciso indicar que la Secretaría Técnica imputó contra el Banco la mencionada conducta como un hecho infractor vinculado a una presunta infracción al artículo 56°.1 literal b) del Código; no obstante, la tipificación empleada no es exacta, toda vez que la presunta conducta infractora denunciada en dicho extremo constituye una presunta infracción al artículo 19°

---

4 **DECRETO SUPREMO N° 004-2019-JUS, TEXTO ÚNICO ORDENADO DE LA LEY DEL PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO GENERAL, publicado el 25 de enero de 2019**
Artículo 156. - Impulso del procedimiento
La autoridad competente, aun sin pedido de parte, debe promover toda actuación que fuese necesaria para su tramitación, superar cualquier obstáculo que se oponga a regular tramitación del procedimiento; determinar la norma aplicable al caso aun cuando no haya sido invocada o fuere errónea la cita legal; así como evitar el entorpecimiento o demora a causa de diligencias innecesarias o meramente formales, adoptando las medidas oportunas para eliminar cualquier irregularidad producida.

5 **DECRETO SUPREMO N° 004-2019-JUS, TEXTO ÚNICO ORDENADO DE LA LEY DEL PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO GENERAL, publicado el 25 de enero de 2019**
Artículo 254. - Caracteres del procedimiento sancionador
254.1 Para el ejercicio de la potestad sancionadora se requiere obligatoriamente haber seguido el procedimiento legal o reglamentariamente establecido caracterizado por: (...)
3. Notificar a los administrados los hechos que se le imputen a título de cargo, la calificación de las infracciones que tales hechos pueden constituir y la expresión de las sanciones que, en su caso, se le pudiera imponer, así como la autoridad competente para imponer la sanción y la norma que atribuya tal competencia. (…).

del Código[6], pues esta se encuentra relacionada a la obligación genérica que tienen los proveedores de responder por la idoneidad y calidad de sus productos y servicios ofrecidos, siendo que ello hace referencia a que los proveedores tienen el deber de brindar los productos y servicios ofrecidos en las condiciones acordadas o las que resulten previsibles, atendiendo a la naturaleza y circunstancias que rodean la adquisición del producto o la prestación del servicio, así como a la normatividad que rige su prestación; mientras que, el artículo 56°.1 literal b) define, un método comercial coercitivo específico, referido a obligar al consumidor a asumir prestaciones que no ha pactado o a efectuar pagos por productos o servicios que no han sido requeridos previamente, salvo que lo haya autorizado previamente de manera expresa.

17. En mérito a lo anterior, se evidencia que la presunta infracción se encuentra vinculada a una posible afectación al deber de idoneidad (vulnerar la expectativa generada) y no a un método comercial coercitivo, en la medida que la conducta cuestionada está referida a que el Banco no adoptó las medidas de seguridad respectivas en el producto financiero de la parte denunciante; por lo tanto, corresponde analizar la presunta conducta infractora antes referida, al amparo de lo dispuesto del artículo 19° del Código.

18. Cabe señalar que, en la medida que se brindó al proveedor denunciado información pertinente sobre el presunto hecho infractor; y, siendo que este ha ejercido su derecho de defensa sobre el mismo, brindándole la posibilidad de presentar los medios probatorios que consideraba pertinentes, la presente precisión realizada de ninguna manera afecta el derecho de defensa del denunciado ni el debido procedimiento, previsto en el numeral 1.2 del artículo IV del Título Preliminar del TUO de la LPAG.

Cuestión previa: Sobre la precisión de las operaciones no reconocidas cargadas en la tarjeta de crédito

19. Conforme a lo imputado mediante Resolución N°1 del 27 de mayo de 2025, se advierte que la Secretaría Técnica imputó lo siguiente:

> *"(…) **SEGUNDO:** Admitir a trámite la denuncia de fecha 25 de abril de 2025 presentada por la señora Carolina Rivera Díaz en contra de Banco de Crédito del Perú por presunta infracción al artículo 56.1° literal b. de la Ley Nº 29571, Código de Protección y Defensa del Consumidor, en tanto que Banco de Crédito del Perú no habría adoptado las medidas de seguridad correspondientes toda vez que habría permitido que se realicen indebidamente **28 operaciones no reconocidas** por la denunciante su Tarjeta de crédito N°4634-03XX-XXXX-6843 **por el monto total de US $ 11 359.00** conforme al cuadro 1 de la presente resolución."*

20. De lo citada imputación, se advierte que, por error material, se consignó un número total y una suma total de operaciones realizadas equivocado; siendo que, de la lectura de los medios probatorios se advierte que el denunciante cuestiona veintinueve operaciones (29) no reconocidas realizadas en su tarjeta de crédito por el monto total de 11 359.00 US$. Asimismo, se tiene que las operaciones consignadas conforme al Cuadro N°1 con número correlativo 3 por el monto de 100 US$ y 5 por el monto de 100 US$ difieren de las operaciones advertidas en los estados de cuenta de la parte denunciante, dado que, la operación con número correlativo 3 por el monto de 100 US$ efectuada

---

6 **LEY N° 29571, CÓDIGO DE PROTECCIÓN Y DEFENSA DEL CONSUMIDOR, publicada el 2 de setiembre de 2010 y modificada por el DECRETO LEGISLATIVO N° 1308, publicado el 30 de diciembre de 2016**
Artículo 18º.- Idoneidad.
Se entiende por idoneidad la correspondencia entre lo que un consumidor espera y lo que efectivamente recibe, en función a lo que se le hubiera ofrecido, la publicidad e información transmitida, las condiciones y circunstancias de la transacción, las características y naturaleza del producto o servicio, el precio, entre otros factores, atendiendo a las circunstancias del caso. La idoneidad es evaluada en función a la propia naturaleza del producto o servicio y a su aptitud para satisfacer la finalidad para la cual ha sido puesto en el mercado. Las autorizaciones por parte de los organismos del Estado para la fabricación de un producto o la prestación de un servicio, en los casos que sea necesario, no eximen de responsabilidad al proveedor frente al consumidor.
Artículo 19.- Obligación de los proveedores
El proveedor responde por la idoneidad y calidad de los productos y servicios ofrecidos, por la autenticidad de las marcas y leyendas que exhiben sus productos o del signo que respalda al prestador del servicio, por la falta de conformidad entre la publicidad comercial de los productos y servicios y estos, así como por el contenido y la vida útil del producto indicado en el envase, en lo que corresponda.

presuntamente el 21 de junio de 2023, de conformidad con los estados de cuenta presentados por el denunciado asciende a 250 US$ y no a 100 US$; y de otro lado, la operación con número correlativo 5 por el monto de 100 US$ efectuada presuntamente 1 de julio de 2023, de conformidad con los estados cuenta obrantes asciende a 50 US$ y no a 100 US$, así también dicha operación fue procesada el 30 de junio de 2023 y no el 1 de julio de 2023; en ese sentido, corresponde precisar el monto total de las (29) operaciones cargadas en la tarjeta de crédito de la parte denunciante las mismas que ascienden a un total de 11 459.00 US$; y en consecuencia, el cuadro N°1 anexado en la Resolución N°1 del 27 de mayo de 2025 debe ser corregido conforme a lo siguiente:

Cuadro N°1

ITEM	***FECHA***	***COMERCIO***	***MONTO***
1	*29/04/2023*	*ICM PAY*	*1, 000.00*
2	*21/06/2023*	*ICM PAY*	*200.00*
3	*21/06/2023*	*ICM PAY*	*100.00*
4	*21/06/2023*	*ICM PAY*	*250.00*
5	*21/06/2023*	*ICM PAY*	*200.00*
6	*30/06/2023*	*ICM PAY*	*50.00*
7	*1/07/2023*	*ICM PAY*	*950.00*
8	*3/07/2023*	*ICM PAY*	*1, 000.00*
9	*4/07/2023*	*ICM PAY*	*450.00*
10	*5/07/2023*	*ICM PAY*	*300.00*
11	*5/07/2023*	*ICM PAY*	*300.00*
12	*5/07/2023*	*ICM PAY*	*136.00*
13	*6/07/2023*	*ICM PAY*	*100.00*
14	*6/07/2023*	*ICM PAY*	*300.00*
15	*6/07/2023*	*ICM PAY*	*520.00*
16	*7/07/2023*	*ICM PAY*	*250.00*
17	*7/07/2023*	*ICM PAY*	*165.00*
18	*11/07/2023*	*ICM PAY*	*815.00*
19	*14/07/2023*	*ICM PAY*	*280.00*
20	*16/07/2023*	*ICM PAY*	*194.00*
21	*17/07/2023*	*ICM PAY*	*410.00*
22	*18/07/2023*	*ICM PAY*	*278.00*
23	*18/07/2023*	*ICM PAY*	*278.00*
24	*18/07/2023*	*ICM PAY*	*278.00*
25	*20/07/2023*	*ICM PAY*	*400.00*
26	*23/07/2023*	*ICM PAY*	*910.00*
27	*24/07/2023*	*ICM PAY*	*500.00*
28	*26/07/2023*	*ICM PAY*	*430.00*
29	*29/07/2023*	*ICM PAY*	*415.00*
TOTAL			*11, 459.00*

21. Al respecto, cabe señalar que el error material anteriormente descrito no afecta de ninguna forma el derecho de defensa de las partes ni el debido procedimiento, en la medida que el Banco fue notificado con el Cuadro N°1 el cual si precisa debidamente las operaciones cuestionadas por la parte denunciante; así también se advierte de la revisión del expediente que el Banco ejerció su derecho de defensa considerando todas las operaciones no reconocidas por la denunciante.

Cuestión previa: Sobre la evaluación del patrón de consumo

22. El Banco indicó que, de acuerdo con lo señalado por la SBS a través del Oficio Múltiple N°74529-2024-SBS del 13 de diciembre de 2024, no podía atribuírsele responsabilidad por los resultados del funcionamiento de su sistema de monitoreo, pues este era una herramienta para la gestión de riesgos, conforme a lo establecido en el artículo 17° del Reglamento de Tarjetas de Crédito y Débito (en adelante, Reglamento de Tarjetas), siendo que la validez de las operaciones se debía regir por lo dispuesto en el artículo 16° de referido cuerpo normativo.

23. Adicionalmente, adjuntó el informe legal elaborado por el Estudio Echecopar, firma asociada a Baker McKenzie, el cual contiene un análisis sobre el alcance, naturaleza jurídica y efectos normativos del sistema de monitoreo previsto en el artículo 17° del Reglamento de Tarjetas, concluyendo que el Indecopi no podía exigir responsabilidad en base a los resultados del sistema de monitoreo, en tanto la configuración de tal sistema y la regulación de la Superintendencia de Banca, Seguros y AFP (en adelante, SBS) no facultaban ello expresamente.

24. Al respecto, esta Comisión considera oportuno precisar que la SBS y el Indecopi resultan ser dos organismos autónomos del estado peruano que cumplen funciones regulatorias y de supervisión, pero en ámbitos sustancialmente distintos.

25. Si bien ambas instituciones tienen capacidad sancionadora, los criterios y marcos jurídicos que aplican resultan ser diferentes. Por una parte, la SBS sanciona a las entidades financieras supervisadas por infracciones técnicas relacionadas con la gestión de riesgos o el incumplimiento de normas financieras con el objetivo de proteger la estabilidad del sistema financiero[7]; por otro lado, el Indecopi goza de facultad para imponer sanciones administrativas a las entidades financieras por infracciones que afecten los derechos del consumidor reconocidos en el Código[8].

26. En ese sentido, resulta que los bienes jurídicos tutelados por ambas entidades difieren, en tanto persiguen finalidades distintas, pues la SBS no se encarga de velar por la afectación de los intereses particulares de los consumidores, lo cual sí resulta ser competencia del Indecopi.

27. Por su parte, la Sala Especializada en Protección al Consumidor (en adelante, Sala) ha señalado en diversas resoluciones[9] la distinción de bienes jurídicos tutelados por parte de ambas entidades, tal como se cita a continuación:

---

7 **CONSTITUCIÓN POLÍTICA DEL PERÚ, publicada el 30 de diciembre de 1993**
Artículo 87.- El Estado fomenta y garantiza el ahorro.
La ley establece las obligaciones y los límites de las empresas que reciben ahorros del público, así como el modo y los alcances de dicha garantía.
La Superintendencia de Banca, Seguros y Administradoras Privadas de Fondos de Pensiones ejerce el control de las empresas bancarias, de seguros, de administración de fondos de pensiones, de las demás que reciben depósitos del público y de aquellas otras que, por realizar operaciones conexas o similares, determine la ley.
La ley establece la organización y la autonomía funcional de la Superintendencia de Banca, Seguros y Administradoras Privadas de Fondos de Pensiones.
El Poder Ejecutivo designa al Superintendente de Banca, Seguros y Administradoras Privadas de Fondos de Pensiones por el plazo correspondiente a su período constitucional. El Congreso lo ratifica.

8 **LEY N° 29571, CÓDIGO DE PROTECCIÓN Y DEFENSA DEL CONSUMIDOR, publicada el 2 de setiembre de 2010 y modificada por DECRETO LEGISLATIVO N° 1308, publicado el 30 de diciembre de 2016.**
Artículo 105.- Autoridad competente
El Instituto Nacional de Defensa de la Competencia y de la Protección de la Propiedad Intelectual (Indecopi) es la autoridad con competencia primaria y de alcance nacional para conocer las presuntas infracciones a las disposiciones contenidas en el presente Código, así como para imponer las sanciones y medidas correctivas establecidas en el presente capítulo, conforme al Decreto Legislativo N° 1033, Ley de Organización y Funciones del Indecopi. Dicha competencia solo puede ser negada cuando ella haya sido asignada o se asigne a favor de otro organismo por norma expresa con rango de ley. Para la cobertura a nivel nacional, el Indecopi, previo acuerdo de su Consejo Directivo, puede constituir órganos resolutivos de procesos sumarísimos de protección al consumidor o desconcentrar la competencia de la Comisión de Protección al Consumidor en las comisiones de las oficinas regionales que constituya para tal efecto; crear comisiones adicionales o desactivarlas conforme lo justifique el aumento o disminución de la carga procesal o las necesidades de gestión requeridas para la mejor tramitación de los procedimientos a su cargo; o celebrar convenios con instituciones públicas o privadas debidamente reconocidas para, de acuerdo a sus capacidades, delegarle facultades o las de secretaría técnica. La delegación está sujeta a las capacidades de gestión requeridas para ello, la coparticipación en el desarrollo de las mismas, la factibilidad de la mejora en la atención y otros criterios relevantes que sobre el particular se establezca por directiva que emita el Consejo Directivo del Indecopi. Asimismo, el Consejo Directivo emite las disposiciones para la gestión más eficiente de los procedimientos a cargo del Indecopi.

9 RESOLUCIÓN N°0817-2025/SPC-INDECOPI

"Como puede concluirse, la observancia de los deberes contenidos en el Código y de la regulación de la SBS no ocasiona que las empresas del sistema financiero se enfrenten a una posible vulneración del Principio del Non Bis In Ídem, esto considerando que el Indecopi y la SBS tutelan bienes jurídicos distintos. Por tanto, la participación conjunta de ambas entidades se da dentro de una estructura de orden en el mercado, permitiendo que estas, en el ejercicio de sus facultades, contribuyan con su adecuado funcionamiento."

28. Es así que, si bien ambas comparten el objetivo general de contribuir al correcto funcionamiento del mercado y proteger a los ciudadanos, queda claro que lo hacen desde enfoques y competencias claramente diferenciadas. Mientras que la SBS opera en un marco teórico técnico y especializado, velando por la estabilidad financiera; por otro lado, el Indecopi actúa como garante de la competencia y los derechos del consumidor contemplados en el Código.

29. Ahora bien, el artículo 18° del Código establece que los proveedores están obligados a garantizar la idoneidad de los productos y servicios que ofrecen, lo cual implica que deben cumplir con las condiciones objetivas y subjetivas que el consumidor espera razonablemente. Del mismo modo, el artículo 20° del Código señala que: *"Para determinar la idoneidad de un producto o servicio, debe compararse el mismo con las garantías que el proveedor está brindando y a las que está obligado"*.

30. Dicho lo anterior se tiene entonces que, en el derecho de consumo, la idoneidad de la prestación de servicios -incluidos los servicios financieros- importa el cumplimiento de las garantías establecidas, entiéndase a estas aquellas legales, explícitas e implícitas[10].

31. Resulta oportuno precisar que una garantía es legal cuando por mandato de la ley o regulaciones vigentes no se permite la comercialización de un producto o prestación de un servicio sin cumplir con ella. Así, esta se entiende incluida en los contratos de consumo y no puede ser desplazada por cualquiera de las otras dos garantías (explicitas e implícitas).

32. Dicho ello, los parámetros de idoneidad aplicados a los servicios financieros no se basan únicamente en garantías expresas o implícitas, sino también en una garantía legal considerando las expectativas generadas en el consumidor atendiendo a lo establecido en la regulación sectorial vigente.

33. A propósito de ello, en cuanto a la prestación de servicios y comercialización de productos financieros, constituyen garantías legales, entre otros, las disposiciones contenidas en el Reglamento de Tarjetas, en específico, las referidas a medidas de seguridad, el mismo que dispone, entre otras, *"Contar con sistemas de monitoreo de operaciones, que tengan como objetivo detectar aquellas operaciones que no corresponden al comportamiento habitual de consumo del usuario."*[11]

---

10 **LEY N° 29571, CÓDIGO DE PROTECCIÓN Y DEFENSA DEL CONSUMIDOR, publicada el 2 de setiembre de 2010 y modificada por el DECRETO LEGISLATIVO N° 1308, publicado el 30 de diciembre de 2016**
Artículo 20.- Garantías
Para determinar la idoneidad de un producto o servicio, debe compararse el mismo con las garantías que el proveedor está brindando y a las que está obligado. Las garantías son las características, condiciones o términos con los que cuenta el producto o servicio. Las garantías pueden ser legales, explícitas o implícitas:
a. Una garantía es legal cuando por mandato de la ley o de las regulaciones vigentes no se permite la comercialización de un producto o la prestación de un servicio sin cumplir con la referida garantía. No se puede pactar en contrario respecto de una garantía legal y la misma se entiende incluida en los contratos de consumo, así no se señale expresamente. Una garantía legal no puede ser desplazada por una garantía explícita ni por una implícita.
b. Una garantía es explícita cuando se deriva de los términos y condiciones expresamente ofrecidos por el proveedor al consumidor en el contrato, en el etiquetado del producto, en la publicidad, en el comprobante de pago o cualquier otro medio por el que se pruebe específicamente lo ofrecido al consumidor. Una garantía explícita no puede ser desplazada por una garantía implícita.
c. Una garantía es implícita cuando, ante el silencio del proveedor o del contrato, se entiende que el producto o servicio cumplen con los fines y usos previsibles para los que han sido adquiridos por el consumidor considerando, entre otros aspectos, los usos y costumbres del mercado.

11 **RESOLUCIÓN SBS N° 6523-2013. REGLAMENTO DE TARJETAS DE CRÉDITO Y DÉBITO, publicada el 2 de noviembre de 2013 y vigente desde el 1 de abril de 2014**
Artículo 17°.- Medidas de seguridad respecto al monitoreo y realización de las operaciones
Las empresas deben adoptar como mínimo las siguientes medidas de seguridad con respecto a las operaciones con tarjetas que realizan los usuarios: 1. Contar con sistemas de monitoreo de operaciones, que tengan como objetivo detectar aquellas operaciones que no corresponden al comportamiento habitual de consumo del usuario.
2. Implementar procedimientos complementarios para gestionar las alertas generadas por el sistema de monitoreo de operaciones.

34. Cabe resaltar además que el artículo 23° del Reglamento de Tarjetas, recoge que la responsabilidad del banco por operaciones no reconocidas subsiste incluso si estas fueron ejecutadas bajo condiciones técnicas que no evidenciaban anomalías. Es decir, la responsabilidad no se limita al funcionamiento técnico del sistema, sino al cumplimiento de las garantías legales respecto a la prestación del servicio.

35. De lo señalado se tiene entonces que la evaluación de la calidad y eficacia del sistema de monitoreo –incluso si responde a una herramienta de gestión de riesgos– es relevante para determinar si se cumplió o no con el deber de idoneidad.

36. En atención a lo expuesto, si bien el Banco refiere que el artículo 23° del Reglamento de Tarjetas[12], el cual hace referencia a la responsabilidad de los bancos por operaciones no reconocidas por los usuarios, no establece explícitamente aquella que provenga de la materialización de los sistemas de monitoreo; lo cierto es que, dicha circunstancia no restringe la facultad de la Autoridad de Consumo para evaluar la idoneidad del servicio o producto ofrecido y con ello la responsabilidad del proveedor de servicios financieros sobre la base del debido funcionamiento de sus sistemas de monitoreo.

37. En efecto, no basta con que el banco sostenga que su sistema de monitoreo es una herramienta de gestión de riesgos cuyo cumplimiento no debería ser fiscalizado por el Indecopi, ni debería atribuírsele responsabilidad por los resultados de este, dado que la falta de resultados efectivos en la detección de consumos atípicos puede ser interpretada como una transgresión al deber de idoneidad, la misma que compromete una garantía legal contenía en el Reglamento de Tarjetas.

38. En tal sentido, este Colegiado es enfático en señalar que, con el objetivo de determinar la idoneidad del servicio financiero prestado y así la responsabilidad del proveedor, se deberá evaluar el cumplimiento de aquellas garantías legales establecidas, remitiéndonos para tales efectos a lo dispuesto en el Reglamento de Tarjetas, lo que –para el caso de autos– implica verificar entonces que el Banco haya cumplido, entre otros, con su deber de monitoreo y detección de consumos inusuales o sospechosos, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 17° del Reglamento de Tarjetas[13],

---

3. Identificar patrones de fraude, mediante el análisis sistemático de la información histórica de las operaciones, los que deberán incorporarse al sistema de monitoreo de operaciones.
4. Establecer límites y controles en los diversos canales de atención, que permitan mitigar las pérdidas por fraude.
5. Requerir al usuario la presentación de un documento oficial de identidad, cuando sea aplicable, o utilizar un mecanismo de autenticación de múltiple factor. La Superintendencia podrá establecer, mediante oficio múltiple, montos mínimos a partir de los cuales se exija la presentación de un documento oficial de identidad.
6. En el caso de operaciones de retiro o disposición de efectivo, según corresponda, u otras con finalidad informativa sobre las operaciones realizadas u otra información similar, deberá requerirse la clave secreta del usuario, en cada oportunidad, sin importar el canal utilizado para tal efecto.

12 **RESOLUCIÓN SBS N° 6523-2013. REGLAMENTO DE TARJETAS DE CRÉDITO Y DÉBITO, publicada el 2 de noviembre de 2013 y vigente desde el 1 de abril de 2014**
Artículo 23°.- Responsabilidad por operaciones no reconocidas
Ante el rechazo de una transacción o el reclamo por parte del usuario de que esta fue ejecutada incorrectamente, la empresa es responsable de realizar la evaluación correspondiente y de demostrar que las operaciones fueron autenticadas y registradas. La empresa es responsable de las pérdidas por las operaciones realizadas en los siguientes casos:
1. Por incumplimiento de lo dispuesto en el artículo 21 del Reglamento.
2. Cuando las tarjetas hayan sido objeto de clonación.
3. Por el funcionamiento defectuoso de los canales o sistemas puestos a disposición de los usuarios para efectuar operaciones.
4. Por la manipulación de los cajeros automáticos o de los ambientes en que estos operan, puestos a disposición por la empresa emisora o por terceros con los cuales esta tiene convenio.
5. Cuando se haya producido la suplantación del usuario en las oficinas.
6. Operaciones denominadas micropago.
7. Operaciones realizadas luego del bloqueo o cancelación de la línea de crédito o de la tarjeta o cuando la tarjeta haya expirado.
8. Operaciones asociadas a servicios no solicitados o habilitados por el titular conforme a lo dispuesto en los artículos 7 y 13 del presente Reglamento.
9. Cuando el esquema de autenticación del cliente para la realización de estas operaciones no cumpla con los requerimientos mínimos de seguridad establecidos en la normativa vigente.
10. Operaciones realizadas sin el empleo de un segundo factor de autenticación, a que hace referencia el párrafo 7.5 del numeral 7 del artículo 16 del presente reglamento.

13 **RESOLUCIÓN SBS N° 6523-2013. REGLAMENTO DE TARJETAS DE CRÉDITO Y DÉBITO, publicada el 2 de noviembre de 2013 y vigente desde el 1 de abril de 2014**
Artículo 17.- Medidas de seguridad respecto al monitoreo y realización de las operaciones

facultad que no puede ser limitada por cláusulas contractuales ni puede ser suprimida mediante informes técnicos o interpretaciones restrictivas de normas sectoriales.

39. Finalmente, consideramos oportuno precisar que, la evaluación de responsabilidad del proveedor de servicios financieros que realiza este Colegiado respecto del sistema de monitoreo y detección de consumos inusuales o sospechosos se realiza en atención al cuestionamiento expreso por parte de cada consumidor sobre las medidas de seguridad adoptadas para detectar operaciones que no correspondan a su comportamiento habitual de consumo.

40. Por tales motivos, si bien el Banco ha señalado que no se le podría atribuir responsabilidad sobre los resultados de su sistema de monitoreo en tanto ello responde a una herramienta de gestión de riesgo, ello no impide que esta Autoridad verifique el cumplimiento del empleo de dicho mecanismo de seguridad en los casos de operaciones no reconocidas, pues como se ha señalado antes, se trata de una garantía legal que compromete la idoneidad del servicio prestado. En atención a los argumentos desarrollados corresponde desestimar lo alegado por la entidad bancaria.

Cuestión previa: Sobre el pedido de la emisión de un informe técnico por parte de la SBS

41. Sobre ello, el artículo 65° de la Ley sobre Facultades, Normas y Organización del Indecopi[14], aprobada por Decreto Legislativo N°807, establece que deberá suspenderse la tramitación de los procedimientos seguidos ante los órganos funcionales del Indecopi cuando, con anterioridad del inicio del procedimiento administrativo, se haya iniciado un proceso judicial que verse sobre la misma materia o cuando surja una cuestión contenciosa que, a criterio de la autoridad administrativa, precise de un pronunciamiento previo sin el cual no puede ser resuelto el asunto que se tramita ante Indecopi.

42. Al respecto, el denunciado ha solicitado mediante su escrito de fecha 27 de agosto del 2025, que *se solicite a la SBS un informe técnico del oficio aludido o del caso cuestionado a fin de verificar la correcta interpretación y se obtenga una resolución que se ajuste a derecho*[15], en referencia al Oficio Múltiple N°74529-2024-SBS, ratificado por Oficio 12512-2025- SBS. Por tanto, cabe determinar si resulta necesario efectuar un requerimiento de información y/o consulta interpretativa a la SBS para determinar la responsabilidad de la entidad bancaria.

43. Al respecto, considera el denunciado que, la propia SBS precisó mediante Oficio Múltiple N° 74529-2024-SBS del 13 de diciembre de 2024, ratificado por el Oficio Nº 12512-2025-SBS del 6 de marzo de 2025 que, el artículo 17° del Reglamento de Tarjetas de Crédito y Débito no debe ser utilizado para imputar responsabilidad al banco por una transacción realizada por el titular sobre la base de la alegación de que tal operación no se encuentra contenida en el patrón de consumo o comportamiento habitual, ni se puede concluir que la operación es indebida, por lo que a efectos de conocer el verdadero sentido a resolver, corresponde que se requiera a la SBS a fin de que emita un informe técnico sobre como corresponde que se interprete el artículo 17° del Reglamento de Tarjetas; en ese sentido, la solicitud planteada por la entidad financiera tiene por finalidad que la autoridad de consumo obtenga un informe técnico por parte de la SBS respecto de la interpretación del artículo 17° del Reglamento de Tarjetas.

Las empresas deben adoptar como mínimo las siguientes medidas de seguridad con respecto a las operaciones con tarjetas que realizan los usuarios:
1. Contar con sistemas de monitoreo de operaciones, que tengan como objetivo detectar aquellas operaciones que no corresponden al comportamiento habitual de consumo del usuario. (…)

14 **DECRETO LEGISLATIVO N° 807, LEY SOBRE FACULTADES, NORMAS Y ORGANIZACIÓN DEL INDECOPI**
Artículo 65.- Los órganos funcionales de Indecopi suspenderán la tramitación de los procedimientos que ante ellos se siguen sólo en caso de que, con anterioridad al inicio del procedimiento administrativo, se haya iniciado un proceso judicial que verse sobre la misma materia, o cuando surja una cuestión contenciosa que, a criterio del Tribunal de Defensa de la Competencia y de la Propiedad Intelectual o de la Comisión u Oficina respectiva, precise de un pronunciamiento previo sin el cual no puede ser resuelto el asunto que se tramita ante Indecopi.

15 Sic.

44. Por su lado, el artículo 89° del Código establece los supuestos en que sea necesaria la interpretación de la Ley 26702, Ley General del Sistema Financiero y del Sistema de Seguros y Orgánica de la Superintendencia de Banca y Seguros, o las normas dictadas por la SBS, conforme a lo siguiente:

> *"**Artículo 89.- Informe técnico de la Superintendencia de Banca, Seguros y Administradoras Privadas de Fondos de Pensiones***
> *En los casos en que sea necesaria la interpretación de la Ley núm. 26702, Ley General del Sistema Financiero y del Sistema de Seguros y Orgánica de la Superintendencia de Banca y Seguros, o las normas dictadas por la Superintendencia de Banca, Seguros y Administradoras Privadas de Fondos de Pensiones, el Indecopi debe solicitar a esta un informe técnico."*

45. Conforme se desprende del referido dispositivo legal, para que el Indecopi se encuentre en la obligación de solicitar a la SBS un informe técnico debe existir una necesidad de interpretar la Ley Nº26702, Ley General del Sistema Financiero y del Sistema de Seguros y Orgánica de la Superintendencia de Banca, Seguros y AFP (en adelante, Ley General del Sistema Financiero), o de las normas dictadas por la SBS. Es pertinente precisar que el presupuesto necesario para requerir la emisión del referido informe es que a la autoridad a cargo del procedimiento le surjan dudas respecto de la interpretación de una norma a aplicar. No obstante, este Colegiado considera que, en el presente caso, no se ha presentado el presupuesto necesario para la solicitud de emisión de un informe técnico.

46. Sin perjuicio de ello, cabe reiterar que según lo sostenido por el Banco, resulta necesario requerir a la SBS un informe técnico respecto de la interpretación del artículo 17° del Reglamento de Tarjetas de Débito y Crédito y los alcances sobre los cuales esta debe ser aplicada, ya que conforme a lo expresado por la SBS en Oficio Múltiple N° 74529-2024-SBS del 13 de diciembre de 2024, y en el Oficio Nº12512-2025-SBS del 6 de marzo de 2025, el sistema de monitoreo previsto como medida de seguridad obligatoria de acuerdo con el citado artículo 17° del Reglamento de Tarjetas de Crédito y Débito debe entenderse como una herramienta para la gestión de riesgos a cargo de la empresa y no para usar sus resultados en la atribución de sus responsabilidades.

47. Conforme se puede advertir, la SBS ya ha indicado su interpretación sobre lo establecido en el artículo 17° del Reglamento de Tarjetas, por lo que no resulta necesario requerir a dicha entidad su interpretación de la referida norma. Asimismo, si bien es la entidad encargada de interpretar sus normas, dichas interpretaciones no son vinculantes para el Indecopi, debido a que este órgano resolutivo cuenta con autonomía y competencia para interpretar y/o aplicar las normativas sectoriales a los supuestos en concreto.

48. En ese sentido, cabe precisar que no encuentra necesario requerir un informe técnico a la SBS, en principio, dado que la entidad encargada de tutelar las afectaciones a los derechos e intereses de los consumidores en el mercado es el INDECOPI y no la SBS, quien tiene confiada otra finalidad pública como es *"el adecuado funcionamiento del sistema financiero"*, por lo que las interpretaciones que ambas hagan de la normativa deberán ser oponibles en el ámbito de la esfera de su competencia y la finalidad pública que cada una tenga encomendada, más aún si la posición de INDECOPI sobre el artículo 17° del Reglamento de Tarjetas de Crédito y Débito, los demás deberes de los proveedores del sistema financiero, el deber de idoneidad, y los demás derechos y principios del sistema de consumo, encuentra respaldo en reiterados pronunciamientos, no solo de la Comisión a la que la Secretaría Técnica forma parte, sino también de la Sala Especializada en Protección al Consumidor.

49. En efecto, al realizar una lectura integral y literal del artículo 17° del Reglamento de Tarjetas, se desprende que las entidades financieras deben adoptar como medidas de seguridad, entre otras, la implementación de sistemas de monitoreo de operaciones, que tengan como objetivo detectar aquellas operaciones que no corresponden al comportamiento habitual de consumo del usuario. De ello, se desprende que la finalidad de dicho precepto normativo consiste en la protección de los usuarios frente al cargo de transacciones inusuales en las cuentas de sus tarjetas de crédito o débito,

por lo que el hecho de que el sistema de monitoreo sea también una herramienta de gestión de riesgo no implica desconocer la calificación que la propia normativa le ha dado.

50. A mayor abundamiento, el sistema de monitoreo es una medida de seguridad exigible a las entidades financieras, razón por la cual se encuentra sujeta a la posterior evaluación de su correcto cumplimiento conforme a lo informado por la entidad financiera y a lo establecido por la Autoridad Administrativa. Así, quitar al sistema de monitoreo su calificación normativa como medida de seguridad implicaría desconocer el mandato legal y vaciarlo de contenido, evitando de esa manera que se pueda salvaguardar adecuadamente los intereses y derechos de los consumidores financieros.

51. Este criterio, que ya era aplicado en el sentido antes descrito por la Comisión de la ORI Arequipa, ya ha sido además, definido en un reciente pronunciamiento por parte de la Sala Especializada en Protección al Consumidor mediante la Resolución N° 1659-2025/SPC-INDECOP del 29 de mayo del 2025, se encuentra además respaldado y es congruente con el cambio de criterio dispuesto por la Resolución 2293-2024/SPC del 19 de agosto de 2024, mediante el cual el Colegiado en conjunto de la Sala realizó un cambio de criterio, considerando que las entidades financieras deben contar con mecanismos tecnológicos suficientes para garantizar que todas las operaciones que vayan a ser cargadas a los productos financieros de sus clientes se hayan realizado de forma correcta, se encuentren dentro de su comportamiento habitual de consumo y haber sido autorizadas con los requisitos de validez necesarios para cada tipo de transacción. Por tanto, en aquellos casos donde la operación que debió generar la alerta respectiva no se corresponda con el comportamiento habitual de consumo del cliente, no será necesario corroborar si, en la realización de dicha operación, concurrieron los requisitos de validez necesarios para su autorización, pues con lo primero bastará para determinar la responsabilidad administrativa de la entidad financiera por el cargo indebido de esta operación y las posteriores. Por el contrario, si esta operación estuviera acorde a su comportamiento habitual de consumo, la responsabilidad del proveedor dependerá del análisis sobre el cumplimiento de los requisitos de validez para su autorización.

52. En suma, la Sala consideró en su oportunidad que, el proceso de validación de una operación atribuida como válida al denunciante, consta de dos etapas, (i) la validación del cumplimiento de los requisitos técnicos para la materialización de la operación y (ii) la verificación de que la operación encaje en el patrón de consumos mostrado por el consumidor. Por ello, una vez detectada una operación inusual, esta no se debe cargar ya que, sostener lo contrario, significaría afectar a los consumidores al permitir que se realicen transacciones fuera del patrón habitual de consumo.

53. Del mismo modo, ya en anteriores pronunciamientos[16], la Sala ha determinado la capacidad del INDECOPI de aplicar el Reglamento de Tarjetas de Crédito y Débito, el Reglamento para la Gestión de la Seguridad de la Información y la Ciberseguridad, el Reglamento de Gestión de Conducta de Mercado del Sistema Financiero y el Reglamento de Reclamos y Requerimientos, por lo que corresponde desestimar el alegato del administrado.

54. En base a lo señalado, se desprende que la *calificación* del sistema de monitoreo como una "herramienta de gestión de riesgo" no puede subvertir el mandato legal que existe en el artículo 17° del Reglamento de Tarjetas y que obliga a las entidades financieras a cumplir con adoptar mecanismos que salvaguarden adecuadamente el patrimonio de sus clientes, mismo que amerita y puede ser además fiscalizado por las autoridades competentes.

55. Adicionalmente, corresponde indicar que, mediante Resolución SBS N° 03289-2025 de fecha 19 de septiembre del 2025, se ha modificado el artículo 17° del Reglamento de Tarjetas de Crédito y Débito, aprobado mediante la Resolución SBS N° 6523-2013, estableciendo que las empresas del sistema financiero deben adoptar un mínimo de medidas de seguridad, como sistemas de monitoreo de

[16] Resolución N° 0168-2025/SPC-INDECOPI del 17 de enero del 2025

operaciones distintos a los mecanismos de autenticación, capaces de detectar movimientos que no correspondan al comportamiento habitual de consumo de cada usuario.

56. Asimismo, se deben implementar procedimientos para gestionar las alertas generadas por el sistema de monitoreo operaciones, que incluyan el alcance de este sistema, el tipo de información considerada como patrones de fraude, los supuestos que determinan cuándo una operación es atípica, la aplicación de límites de monto según operación, métodos de autenticación adicionales para operaciones de alto riesgo, entre otros.

57. Las empresas deberán identificar patrones de fraude mediante el análisis sistemático de la información histórica, y establecer límites y controles en los diversos canales de atención para mitigar riesgos de pérdidas por fraude.

58. Finalmente se establece que las medidas de seguridad que dispongan las empresas como resultado del monitoreo de las operaciones son parte de su gestión de riesgos. El monitoreo no forma parte del proceso de autenticación de operaciones, ni determina por sí solo la validez de una operación. La responsabilidad de las empresas del sistema financiero sobre las operaciones realizadas por los usuarios se determina de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 23° del Reglamento.

59. Por lo que, corresponde desestimar la solicitud del denunciado, que supondría requerir un informe técnico respecto de la interpretación del artículo 17° del Reglamento de Tarjetas de Débito y Crédito y los alcances sobre los cuales esta debe ser aplicada a la SBS, dado que, de la revisión de la norma, se tiene que no existe ninguna inquietud que amerite ser esclarecida por la SBS.

Sobre el deber de idoneidad

60. El artículo 18° del Código establece la idoneidad[17] de los productos y servicios como la correspondencia entre lo que un consumidor espera y lo que efectivamente recibe, en función a la naturaleza de los mismos, las condiciones acordadas, la publicidad e información transmitida, entre otros factores, atendiendo a las circunstancias del caso.

61. Por su parte, el artículo 19° del Código establece que los proveedores son responsables por la calidad e idoneidad de los productos y servicios que ofrecen en el mercado. En aplicación de esta norma, los proveedores tienen el deber de entregar los productos y prestar los servicios al consumidor en las condiciones informadas o previsibles, atendiendo a la naturaleza de estos, la regulación que sobre el particular se haya establecido y, en general, a la información brindada por el proveedor o puesta a disposición.

62. Se producirá un supuesto de falta de idoneidad cuando los productos o servicios contratados por el consumidor no resulten los esperados para los fines y usos previsibles para los que normalmente se adquieren en el mercado.

63. El artículo 104º del Código recoge el supuesto de responsabilidad administrativa, en virtud del cual, frente a la acreditación por parte del consumidor de un defecto en el producto o servicio, se impone al proveedor la carga procesal de sustentar y acreditar que no es responsable por la falta de idoneidad del servicio ofrecido en el mercado. A su vez el proveedor puede exonerarse de responsabilidad

17 **LEY 29571, CÓDIGO DE PROTECCIÓN Y DEFENSA DEL CONSUMIDOR**
Artículo 18.- Idoneidad
Se entiende por idoneidad la correspondencia entre lo que un consumidor espera y lo que efectivamente recibe, en función a lo que se le hubiera ofrecido, la publicidad e información transmitida, las condiciones y circunstancias de la transacción, las características y naturaleza del producto o servicio, el precio, entre otros factores, atendiendo a las circunstancias del caso.
La idoneidad es evaluada en función a la propia naturaleza del producto o servicio y a su aptitud para satisfacer la finalidad para la cual ha sido puesto en el mercado. (…)

únicamente si logra acreditar que existió una causa que califique como caso fortuito, fuerza mayor, hecho propio de tercero o negligencia del propio consumidor.

64. En ese sentido, conviene precisar que corresponde primero a la parte denunciante aportar los medios probatorios pertinentes para causar convicción sobre los hechos denunciados, para luego trasladarse la carga de la prueba al denunciado, quien correrá con la carga de probar que no le es imputable la responsabilidad de tales defectos verificados o que lo alegado no es cierto, conforme al artículo 173.2º del Texto Único Ordenado de la Ley 27444 que establece la obligación de los administrados de aportar pruebas, de conformidad con el artículo 196º del Código Procesal Civil, de aplicación supletoria al presente procedimiento, el cual dispone que la carga de la prueba corresponde a quien afirma hechos que configuran su pretensión o a quien los contradice alegando nuevos hechos[18].

65. Al respecto, la carga de la prueba sobre la responsabilidad en materia de idoneidad del bien o servicio se distribuye de la siguiente manera:

a) en primer lugar, corresponde al consumidor probar la existencia de un defecto en el bien o servicio; y,
b) en segundo lugar, acreditado el defecto, corresponderá al proveedor demostrar que el mismo no le es imputable (inversión de la carga de la prueba), sea porque actuó cumpliendo con las normas debidas o porque acreditó la existencia de hechos ajenos que no le eran imputables como son el caso fortuito, fuerza mayor, hecho de terceros o por la negligencia del propio consumidor.

66. Lo anterior guarda relación en la medida que todo proveedor ofrece una garantía implícita respecto de la idoneidad de los bienes y servicios que ofrece en el mercado, en función de la información transmitida expresa o tácitamente, para acreditar la infracción administrativa el consumidor, o la autoridad administrativa, debe probar la existencia del defecto, y será el proveedor el que tendrá que demostrar que dicho defecto no le es imputable para ser eximido de responsabilidad. La acreditación del defecto origina la presunción de responsabilidad (culpabilidad) del proveedor, pero esta presunción puede ser desvirtuada por el propio proveedor.

67. Por su parte, también corresponde precisar que, si bien respecto de los medios probatorios ofrecidos por las partes y sus alegaciones corresponde la aplicación el Principio de Presunción de Veracidad previsto en el artículo IV del Título Preliminar del TUO de la LPAG, por lo que se consideran verdaderos mientras no se pruebe lo contrario. De conformidad además con lo señalado en los artículos 461º y 462º del Código Procesal Civil, ello en la medida que la idoneidad – conforme se ha indicado previamente – no se analiza únicamente en base a los términos de contratación, sino también respecto de la información que fue trasladada al momento de ofrecer el producto o servicio, en ese sentido, la autoridad considera que ello no enerva la posibilidad de que se realicen indagaciones con tendencia a propiciar el esclarecimiento de los hechos denunciados, o que se verifique la veracidad de lo alegado con lo verificado durante el trámite del procedimiento.

<u>Sobre la normativa aplicable a las operaciones no reconocidas</u>

68. Sobre el particular, la relación jurídica que se genera entre una entidad financiera y un consumidor como consecuencia de la entrega de una tarjeta de crédito o débito crea deberes y derechos para ambas partes. Entre las obligaciones del consumidor, están la de custodiar adecuadamente su tarjeta, mantener la confidencialidad de su clave secreta, comunicar a la entidad financiera sobre el robo, hurto o extravío de la tarjeta, entre otros.

69. En cuanto a las obligaciones de las entidades financieras, una condición implícita en los servicios financieros ofertados en el mercado, integrada a su idoneidad, es la garantía otorgada por los proveedores de que adoptarán las medidas de seguridad que fueran necesarias para garantizar que

18 **CÓDIGO PROCESAL CIVIL. Artículo 196º**. Salvo disposición legal diferente, la carga de probar corresponde a quien afirma hechos que configuran su pretensión, o a quien los contradice alegando nuevos hechos.

el patrimonio de los consumidores se encuentre debidamente resguardado. En ese sentido, debe entenderse que parte del servicio prestado por el banco, implica la confianza que el consumidor deposita en los sistemas de seguridad con los que cuenta la institución financiera para la realización y aprobación de cualquier transacción comercial realizada a través de tarjetas de crédito o débito que afecte su patrimonio.

70. Por ello, en el marco de la relación comercial existente entre los consumidores y las entidades del sistema financiero, se exige a estas la implementación de mecanismos de seguridad destinados a proteger las transacciones que realizan sus clientes, evitando el uso indebido o fraudulento de las tarjetas de crédito o débito.

71. El **Reglamento de Tarjetas de Crédito y Débito**, aprobado el 30 de octubre de 2013 mediante Resolución SBS Nº 6523-2013 (en adelante, el Reglamento de Tarjetas) establece las medidas de seguridad generales que deberán adoptar las entidades bancarias, a fin de cargar, en las cuentas de las tarjetas de crédito o débito de los tarjetahabientes, el importe de los bienes y servicios que adquieran utilizándolas.

72. En esa línea, el artículo 9° del Reglamento de Tarjetas de Crédito y Débito, aprobado por Resolución SBS N°6523-2013 (en adelante, el Reglamento de Tarjetas), establece que las entidades bancarias únicamente podrán cargar en las cuentas de las **tarjetas de crédito** de los tarjetahabientes el importe de los bienes y servicios que adquieran utilizándolas, de acuerdo a las órdenes de pago que estos autoricen, o por autorizaciones realizadas a través de medios electrónicos y/o firmas electrónicas, así como por autorizaciones expresas y previamente concedidas por el titular de la tarjeta de crédito[19].

73. Dicha disposición también aplica a las **tarjetas de débito**, según lo indicado en el artículo 14° del Reglamento de Tarjetas, el cual establece que las entidades bancarias únicamente podrán cargar en las cuentas de las tarjetas de débito de los tarjetahabientes el importe de los bienes y servicios que adquieran utilizándolas, de acuerdo con las órdenes de pago que autoricen[20]. Asimismo, la norma contempla la posibilidad que, de ser el caso, dichas órdenes sean reemplazadas por autorizaciones o firmas electrónicas.

74. Del análisis de dicha norma, se desprende que lo que busca garantizar es que, en cualquiera de los escenarios en que se realice la operación de consumo, esta se haya efectuado en observancia de las medidas de seguridad correspondientes, por lo cual se exige a las entidades financieras contar con el sustento que acredite de manera indubitable la autorización realizada por el cliente, sea a través de la suscripción de una orden de pago, el ingreso de un código o la firma de manera electrónica y/o virtual (clave secreta, clave dinámica, CVV, etc.).

---

19 **RESOLUCIÓN SBS N° 6523-2013. REGLAMENTO DE TARJETAS DE CRÉDITO Y DÉBITO, publicada el 2 de noviembre de 2013 y vigente desde el 1 de abril de 2014**
Artículo 9°. – Cargos
Las empresas cargarán el importe de los bienes, servicios y obligaciones que el usuario de la tarjeta de crédito adquiera o pague utilizándola, de acuerdo con las órdenes de pago que este autorice; el monto empleado como consecuencia del uso de alguno de los servicios descritos en el artículo 7 del Reglamento, en caso corresponda; así como las demás obligaciones señaladas en el contrato de tarjeta de crédito, conforme a la legislación vigente sobre la materia. Las órdenes de pago y firmas podrán ser sustituidas por autorizaciones a través de medios electrónicos y/o firmas electrónicas sujetas a verificación por las empresas, entidades que esta designe o por las entidades acreditadas para tal efecto, conforme al marco normativo aplicable, así como por autorizaciones expresas y previamente concedidas por el titular de la tarjeta de crédito.

20 **RESOLUCIÓN SBS N° 6523-2013, REGLAMENTO DE TARJETAS DE CRÉDITO Y DÉBITO, publicada el 2 de noviembre de 2013 y vigente desde el 1 de abril de 2014**
Artículo 14°.- Cargos
Las empresas cargarán el importe de los bienes, servicios y obligaciones que el usuario de la tarjeta de débito adquiera o pague utilizándola, de acuerdo con las órdenes de pago que este autorice; el monto empleado como consecuencia del uso de alguno de los servicios descritos en el artículo 13° del Reglamento, en caso corresponda; así como las demás obligaciones señaladas en el contrato de tarjeta de crédito, conforme a la legislación vigente sobre la materia. Las órdenes de pago y firmas podrán ser sustituidas por autorizaciones a través de medios electrónicos y/o firmas electrónicas sujetas a verificación por las empresas, entidades que esta designe o por las entidades acreditadas para tal efecto, conforme al marco normativo aplicable, así como por autorizaciones expresas y previamente concedidas por el titular de la tarjeta de débito.

75. En la dinámica común del mercado existen diversos tipos de operaciones que pueden realizarse con tarjetas de crédito o débito, siendo que para algunas se requiere la presencia física del medio de pago (plástico) y en otros casos no, por lo que pueden realizarse operaciones "con tarjeta presente" y "con tarjeta no presente". Para garantizar que este tipo de operaciones se realicen válidamente, con la autorización del tarjetahabiente, las entidades financieras deben adoptar medidas de seguridad específicas.

76. En esa línea, para el caso de **operaciones "con tarjeta presente"**, es necesario que, para poder realizar una transacción, se cuente con la presencia física de la tarjeta, la cual es pasada por un terminal de venta (o POS, por sus siglas en inglés, Point of Sale), requiriéndose, según el caso, la firma electrónica (clave secreta) o la suscripción de la orden de pago, para que pueda entenderse como autorizada. Así también, existen otras operaciones que no requieren que la tarjeta sea leída por un terminal POS, pero sí el ingreso de la firma electrónica, como por ejemplo las disposiciones de efectivo a través de cajero automático[21].

77. Con relación a las **operaciones "con tarjeta no presente"**[22], no se requiere la presencia de la tarjeta de crédito física, solicitándose que la autorización se realice a través de medios electrónicos, como por ejemplo vía internet en el que se requiere el ingreso de datos impresos en el medio de pago, tales como fecha de vencimiento y el código CVV, con lo que se verifica la autorización del cliente.

78. Esto quiere decir, que, ante el cuestionamiento de un consumidor, la entidad financiera debe estar en la posibilidad de acreditar de manera fehaciente que la operación cargada ha sido autorizada por el cliente[23].

79. Habiendo cumplido con las medidas de seguridad señaladas, adicionalmente, las entidades del sistema financiero deben cumplir con las medidas de seguridad establecidas en el artículo 17° del Reglamento, conforme a lo siguiente:

> *"**Artículo 17.- Medidas de seguridad respecto al monitoreo y realización de las operaciones***
> *Las empresas deben adoptar como mínimo las siguientes medidas de seguridad con respecto a las operaciones con tarjetas que realizan los usuarios:*
> *1. Contar con sistemas de monitoreo de operaciones, que tengan como objetivo detectar aquellas operaciones que no corresponden al comportamiento habitual de consumo del usuario.*
> *2. Implementar procedimientos complementarios para gestionar las alertas generadas por el sistema de monitoreo de operaciones.*
> *3. Identificar patrones de fraude, mediante el análisis sistemático de la información histórica de las operaciones, los que deberán incorporarse al sistema de monitoreo de operaciones.*

---

21 Ver de manera ilustrativa, la página web de Visa: en la cual se refiere a las operaciones a través de tarjeta presente conforme a lo siguiente: "(...) son las transacciones que se realizan cara a cara, cuando la tarjeta Visa y su titular están presentes físicamente en la caja o terminal de un establecimiento o comercio".

22 Ver de manera ilustrativa, la página web de Visa: < http://www.visaeurope.es/visa-para comercios/seguridad/transacciones-visa/tarjeta-no-presente/> en la cual se refiere a las operaciones a través de tarjeta no presente de la siguiente manera: "Las compras con tarjeta no presente tienen lugar a distancia – a través de Internet, por teléfono o por correo postal. Las tarjetas (...) son especialmente adecuadas para este tipo de transacciones, al hacer más eficiente el proceso de compra, sustituyendo otros más engorrosos como el pago contra reembolso o mediante factura. (...). Código de Seguridad de la tarjeta.
El código de seguridad de tres dígitos que aparece en el reverso de cada tarjeta Visa. Su denominación técnica en inglés es Card Verification Code 2 (CVV2) o Código de Verificación de la Tarjeta 2. Visa Europe estima que verificar el código de seguridad de las tarjetas puede ayudar a recortar la tasa de fraude hasta en un 70%".

23 En esa misma línea, mediante Oficio N° 26791-2017-SBS del 3 de agosto de 2017 dirigida a la Secretaría Técnica de la Comisión, la Superintendencia de Banca, Seguros y AFP precisó los alcances del artículo 9° del Reglamento, señalando lo siguiente:
"Visto así, (…) para su defensa la entidad financiera debe presentar el voucher suscrito por el cliente para acreditar el cargo de la operación, o en caso de micropago, demostrar la responsabilidad del usuario.
Sin perjuicio de lo anterior, el artículo 9° del Reglamento permite a la empresa sustituir el voucher suscrito por el cliente por autorizaciones a través de medios electrónicos y/o firmas electrónicas (…). La finalidad de dicha precisión (…) es permitir la verificación adecuada de la operación y de su autorización por parte del cliente en la realización de transacciones por canales no presenciales, por ejemplo, internet, donde no resulta posible solicitar, al momento de la operación, la impresión de una orden de pago y su suscripción por parte del cliente." (subrayado nuestro).

4. Establecer límites y controles en los diversos canales de atención, que permitan mitigar las pérdidas por fraude.
5. Requerir al usuario la presentación de un documento oficial de identidad, cuando sea aplicable, o utilizar un mecanismo de autenticación de múltiple factor. La Superintendencia podrá establecer, mediante oficio múltiple, montos mínimos a partir de los cuales se exija la presentación de un documento nacional de identidad.
6. En el caso de operaciones de retiro o disposición de efectivo, según corresponda, u otras con finalidad informativa sobre las operaciones realizadas u otra información similar, deberá requerirse la clave secreta del usuario, en cada oportunidad, sin importar el canal utilizado para tal efecto."

80. Como se aprecia de la citada norma, entre las medidas de seguridad exigidas a las entidades financieras se encuentra la de contar con un sistema de monitoreo de operaciones que permita: (i) detectar aquellas transacciones que no correspondan al comportamiento habitual de los consumidores; e, (ii) identificar los patrones de fraude.

81. Sobre el **comportamiento habitual de los consumidores**, el artículo 2° del Reglamento[24], señala que este está referido al tipo de operaciones que usualmente realiza un consumidor con su tarjeta de crédito y/o débito, considerando diversos factores; como, por ejemplo, país de consumo, tipos de comercio, frecuencia, canal utilizado, entre otros, los cuales se determinan a partir de la comparación de la información histórica de operaciones que registra el usuario.

82. De ello se desprende que, con el uso de las tarjetas de crédito y/o débito, cada consumidor va creando un historial de consumo generado conforme a sus necesidades. Al respecto, se debe tener en cuenta que el comportamiento de consumo de los usuarios no obedece a un conjunto estático e inmutable de operaciones realizadas por determinados montos, sino que este es, por naturaleza dinámica y se encuentra en constante desarrollo.

83. En ese sentido, el sistema de monitoreo que utiliza cada entidad financiera debe poder detectar de manera individualizada cuándo una transacción no se encuentra acorde al consumo habitual que el cliente le da a su tarjeta de crédito y/o débito.

84. Sobre los **patrones de fraude**, cabe indicar que, en cumplimiento de la norma señalada, las entidades del sistema financiero se encuentran obligadas a implementar las medidas de seguridad que resulten necesarias para evitar la realización de operaciones fraudulentas; ello, a través de la detección oportuna de transacciones que presenten características sospechosas.

85. De acuerdo a lo señalado por la Sala Especializada en Protección al Consumidor del INDECOPI (en adelante, la Sala) en anteriores pronunciamientos, algunas circunstancias que pueden servir como señales para la detección de operaciones fraudulentas son, por ejemplo: varias transacciones realizadas en periodos cortos de tiempo, transacciones realizadas en distintas agencias de un banco o en varias ventanillas de un mismo banco, retiros por montos significativos en una sola operación o retiros seguidos entre sí por montos pequeños que en conjunto resultan una cantidad importante, entre otras circunstancias que en cada caso en particular puede llevar a la conclusión que se trata de operaciones sospechosas.

86. De lo expuesto, podemos concluir que el sistema de monitoreo de los bancos debe detectar aquellas operaciones que resultan distintas al comportamiento habitual del consumidor de manera individualizada, así como las operaciones que resulten compatibles con patrones de fraude.

---

24 **RESOLUCIÓN SBS N° 6523-2013, REGLAMENTO DE TARJETAS DE CRÉDITO Y DÉBITO, publicada el 2 de noviembre de 2013 y vigente desde el 1 de abril de 2014**
Artículo 2°. - Definiciones
Para efectos de lo dispuesto en el presente Reglamento, se considerarán las siguientes definiciones:
(…) **5. Comportamiento habitual de consumo del usuario:** se refiere al tipo de operaciones que usualmente realiza cada usuario con sus tarjetas, considerando diversos factores, como por ejemplo el país de consumo, tipos de comercio, frecuencia, canal utilizado, entre otros, los cuales pueden ser determinados a partir de la información histórica de las operaciones de cada usuario que registra la empresa.

87. En consecuencia, en aquellos casos en que se cuestione que las operaciones de consumo que no correspondan al comportamiento habitual del consumidor o son compatibles con patrones de fraude, se requiere analizar, primero, si se contó con la autorización del titular para la realización de las operaciones cuestionadas; y, finalmente, si, en efecto, estas no se encontraban acorde con el comportamiento habitual del consumidor o presentaban características de fraude, para poder concluir si funcionó correctamente el sistema de monitoreo de la entidad bancaria.

88. Ahora bien, el 23 de febrero de 2021[25], la Superintendencia de Banca, Seguros y AFP (en adelante, SBS) publicó el **Reglamento para la Gestión de la Seguridad de la Información y la Ciberseguridad**, aprobado por Resolución SBS N° 504-2021 (en adelante, Reglamento de Ciberseguridad), cuyas disposiciones legales establecían procesos y requisitos de autenticación reforzada que las empresas del sistema financiero debían implementar, a fin de controlar el acceso a los servicios brindados a sus usuarios a través de canales digitales[26], así como para la realización de aquellas acciones que pudieran originar operaciones fraudulentas y otro abuso del servicio en perjuicio del cliente.

89. Del mismo modo, es de mencionar que el Reglamento de Ciberseguridad entro en vigor el 1 de julio del 2021, sin embargo, aquellas disposiciones referidas a los mecanismos de enrolamiento y autenticación reforzada para operaciones por **canales digitales**, así como lo relacionado a los reportes de incidentes de ciberseguridad significativos; recién entrarían en vigor el 1 de julio del 2022[27].

90. Considerando lo antes señalado y tomando en cuenta que las operaciones materia de cuestionamiento por la parte denunciante fueron realizadas del 29 de abril al 18 de agosto de 2023, esto es, cuando ya se encontraba vigente el Reglamento de Ciberseguridad, corresponde a la Autoridad delimitar el ámbito de aplicación de la referida norma, a efectos de determinar si dicho dispositivo legal aplica al presente caso.

91. En ese sentido, la Sala se ha encargado además de delimitar el ámbito de aplicación del Reglamento, indicando que de acuerdo al artículo 2° literal d) del Reglamento de, en el que inicialmente describe un canal digital como el "*medio empleado por las empresas para proveer servicios cuyo almacenamiento, procesamiento y trasmisión mediante la representación de datos en bits*", debiendo interpretar ello como todo medio a través del cual se pueden realizar operaciones con tarjetas de crédito o débito, sin embargo es pertinente mencionar que en tanto la norma no delimita a que canales digitales se encuentra circunscrita la aplicación del Reglamento, corresponderá efectuar una interpretación sistemática de la misma para poder determinar si efectivamente la referida definición abarca de manera general a todo medio por el cual se realizan operaciones financieras o si solo está

---

25 https://spij.minjus.gob.pe/spij-ext-web/#/detallenorma/H1277430

26 **RESOLUCIÓN SBS N° 504-2021, REGLAMENTO PARA LA GESTIÓN DE LA SEGURIDAD DE LA INFORMACIÓN Y LA CIBERSEGURIDAD, publicada el 19 de febrero de 2021.**
Artículo 17. Implementación de los procesos autenticación
17.1 La empresa debe implementar procesos de autenticación, conforme a la definición establecida en este Reglamento, para controlar el acceso a los servicios que provea a sus usuarios por canales digitales, previo a lo cual debe evaluar formalmente y tomar medidas sobre:
a) El o los factores de autenticación que serán requeridos.
b) Estándares criptográficos vigentes, basados en software o en hardware, y sus prestaciones de confidencialidad o integridad esperadas.
c) Plazos y condiciones en las que será obligatorio requerir al usuario volver a autenticarse, lo que incluye y no se limita a casos por periodo de inactividad o sesiones de uso prolongado de sistemas.
d) Línea base de controles de seguridad de la información requerida para prevenir las amenazas a que esté expuesto el proceso de autenticación, lo que incluye, y no se restringe, al número límite de intentos fallidos de autenticación, la prevención de ataques de interceptación y manipulación de mensajes.
e) Lineamientos para la retención de registros de auditoría para la detección de amenazas conocidas y eventos de seguridad de la información.
(…)

27 **Boletín Semanal SBS del 7 de marzo del 2021.**
https://www.sbs.gob.pe/boletin/detalleboletin/idbulletin/1147?title=Seguridad%20de%20la%20informaci%C3%B3n%20y%20ciberseguridad:%20nuevo%20reglamento%20para%20promover%20un%20entorno%20seguro%20y%20confiable%20en%20beneficio%20de%20los%20usuarios%20de%20los%20sistemas%20supervisados

circunscrito a unos determinados canales, lo cual, como se reitera, ya ha sido desarrollado por la Sala[28].

92. Sobre ello, el artículo 18°[29] del Reglamento de Ciberseguridad establece que el usuario debe enrolarse en un canal digital a fin de efectuar operaciones a través del mismo, siendo que debe entenderse por enrolamiento al proceso de verificación de identidad de los usuarios – *es decir, que existe un registro del usuario en el canal digital* – el cual tiene como resultado una generación y asignación de credenciales con la finalidad de que se puedan efectuar operaciones mediante estos canales digitales de acuerdo con la definición brindada por la SBS en el Oficio N°01690-2024-SBS del 11 de enero de 2024. De ello, se puede concluir que el enrolamiento al que hace referencia el Reglamento de Ciberseguridad es el proceso de afiliación de un usuario a un canal digital con la finalidad de realizar operaciones financieras a través de este, siendo imprescindible entonces considerar que los alcances de la norma aplican solo para aquellos casos en los que se haya hecho la operación a través de un canal que amerite un enrolamiento – afiliación – previa, pues de lo contrario, no se cumpliría lo dispuesto en la norma y no corresponde considerar su aplicación.

93. Siendo así, correspondería determinar si en todos los canales digitales a los que puede abarcar la definición brindada por el Reglamento de Ciberseguridad (banca por internet, banca móvil, terminales POS, plataformas digitales, ATM), podría efectuarse el enrolamiento solicitado por la propia norma, entendiéndose que este debe ser efectuado y encontrarse bajo el control de las entidades supervisadas, de modo que a los canales administrados por empresas ajenas al ámbito de aplicación del referido reglamento -los establecimientos comerciales o las procesadoras de pagos- no les alcanza la aplicación del referido dispositivo legal.

94. Así, conforme la observación histórica del modo de operatividad de los distintos canales digitales que existen en el mercado, se advierte que solo aquellas que se encuentren bajo el control de las entidades supervisadas podrán analizarse a la vista del Reglamento de Ciberseguridad, mientras que además, solo aquellos canales que ameriten un registro previo podrán considerase para el análisis, los cuales – *de manera enunciativa pero no limitativa* – podrán ser a) banca móvil, b) banca por internet, c) billeteras digitales, d) plataformas como Netcash, Multired celular, e) otras similares.

95. Sin embargo, en canales tales como cajeros automáticos, terminales de puntos de venta - POS, **comercios electrónicos** y ventanillas no es posible -debido al funcionamiento de estos (para la operación no es necesario un enrolamiento previo) y a que algunos no se encuentran bajo el control y administración de las empresas supervisadas por la SBS- no resultaría posible que los usuarios efectuaran un enrolamiento previo para el uso de sus tarjetas a través de los mismos. Por tanto, estos canales no se encuentran comprendidos bajo la definición de "canal digital" contemplada en el Reglamento de Ciberseguridad.

96. Mención aparte ameritan las operaciones que han sido expresamente recogidas para la aplicación de un proceso de autenticación reforzada en canales digitales, ello a través del artículo 19° del Reglamento de ciberseguridad:

"(…)

Artículo 19. Autenticación reforzada para operaciones por canal digital

Se requiere de autenticación reforzada para aquellas acciones que puedan originar operaciones fraudulentas u otro abuso del servicio en perjuicio del cliente, como las operaciones a través de un canal digital que impliquen

---

28 Ver Resolución 0201-2024/SPC-INDECOPI.

29 **RESOLUCIÓN 0504-2021. REGLAMENTO PARA LA GESTIÓN DE LA SEGURIDAD DE LA INFORMACIÓN Y LA CIBERSEGURIDAD. Artículo 18°. – Enrolamiento del usuario en servicios provistos por canal digital**

18.1 El enrolamiento de un usuario en un canal digital requiere por lo menos:

a) Verificar la identidad del usuario y tomar las medidas necesarias para reducir la posibilidad de suplantación de identidad, lo que incluye el uso de dos factores independientes de categorías diferentes, según el literal j) del artículo 2 de este Reglamento.

b) Generar las credenciales y asignarlas al usuario.

18.2 La empresa debe gestionar el ciclo de vida de las credenciales que genere y asigne a sus usuarios, para lo cual debe prever los procedimientos para su activación, suspensión, reemplazo, renovación y revocación; así también, cuando corresponda, asegurar su confidencialidad e integridad.

pagos o transferencia de fondos a terceros, registro de un beneficiario de confianza, modificación en los productos de seguro ahorro/inversión contratados, la contratación de un producto o servicio, modificación de límites y condiciones, para lo cual se requiere:
a) Utilizar una combinación de factores de autenticación, según el literal j) del artículo 2 del presente Reglamento que, por lo menos, correspondan a dos categorías distintas y que sean independientes uno del otro.
b) Contar con un control ante ataques de hombre en el medio, que puede incluir un código único generado mediante métodos criptográficos, a partir de los datos específicos de cada operación, el cual debe utilizarse por única vez.
c) Cuando la operación sea exitosa, notificar los datos de la operación al usuario.
(…)"

97. Adicionalmente, no debe perderse de vista que el artículo 19° del Reglamento de Ciberseguridad establece un listado de operaciones en las cuales se exige la autenticación reforzada establecida por la propia norma, las cuales son: "pagos o transferencias de fondos a terceros, registro de beneficiarios de confianza, modificación en los productos de seguro ahorro/inversión contratados, la contratación de un producto o servicio, modificación de límites y condiciones", de lo cual se desprende que su alcance no abarca a todo tipo de operaciones, pues así no está indicado de forma expresa en el propio dispositivo legal.

98. De otro lado, resulta oportuno destacar que si bien a través del Boletín Semanal N°24 de julio de 2022[30] la SBS informó que lo dispuesto en el Reglamento de Ciberseguridad resultaría aplicable a todo tipo de operaciones (posición distinta a la conclusión arribada en la presente resolución), lo cierto es que, mediante Oficio N° 01690-2024-SBS del 11 de enero de 2024, sostuvo que los Boletines emitidos por dicha Superintendencia: *"no tienen una naturaleza regulatoria ya que tienen un propósito informativo dirigido a un público general y que aborda diferentes temas, que pueden incluir buenas prácticas y recomendaciones no necesariamente requeridas o reguladas"*, con lo cual queda claro que estos carecen de jerarquía normativa a efectos de otorgar una interpretación extensiva a lo dispuesto por el aludido reglamento.

99. En ese sentido, conforme el desarrollo efectuado por la Sala, el Reglamento de Ciberseguridad solo abarca a aquellos medios que permitan un previo enrolamiento con anterioridad de la efectivización de una operación detallada en el artículo 19° de la norma, existiendo restricción expresa a su consideración y la necesidad de señalar que las entidades del sistema financiero deben cuando menos adoptar como acciones (a) La utilización de, por lo menos, 2 factores de autenticación que correspondan a categorías distintas y sean independientes uno del otro; (b) La generación de un código de autenticación mediante métodos criptográficos, cuyo uso debe ser por única vez; y, (c) La notificación al usuario de los datos de la operación exitosa.

100. Es pertinente mencionar que el artículo 20° del Reglamento de ciberseguridad desarrolla excepciones expresas para su aplicación, en lo referido a a) Operaciones de pago, pagos periódicos o transferencia hacia un beneficiario de confianza, registrado previamente por el usuario; (b) Operaciones de pago, pagos periódicos o transferencia a cuentas en las que el cliente y el beneficiario sean la misma persona, sea natural o jurídica; (c) Operaciones de pago que presenten un nivel de riesgo de fraude bajo, cuya determinación debe ser sustentada por las entidades financieras; y, (d) Operaciones realizadas luego de que el usuario reportara el robo o perdida de sus credenciales. Por ello, en razón de lo antes indicado, corresponderá determinar la correspondencia de la aplicación del mencionado reglamento en tanto sea pertinente para el tipo de operación cuestionada.

101. De manera adicional, cabe indicar que, ya la Sala ha concluido que, la autoridad de consumo – INDECOPI – debe aplicar el mencionado Reglamento de Ciberseguridad, siendo que inclusive se ha estipulado que dado que el mencionado dispositivo entró en vigencia el 1 de julio del 2021 y el plazo de adecuación era hasta el 1 de julio del 2022 conforme la tercera disposición complementaria final, las entidades financieras ya tenían pleno conocimiento de las disposiciones establecidas en el

[30] https://www.sbs.gob.pe/boletin/detalleboletin/idbulletin/1222/1000

Reglamento de Ciberseguridad; por lo que, ante el cuestionamiento por parte de un consumidor por el procesamiento de operaciones no reconocidas, efectuadas a través de un canal digital, tenían que probar que las operaciones cuestionadas habían sido realizadas cumpliendo con lo señalado en el referido reglamento.

102. En ese sentido, considerando que las entidades del sistema financiero tienen conocimiento de las disposiciones establecidas en el Reglamento de Ciberseguridad, deben probar que las operaciones controvertidas han sido realizadas en cumplimiento de lo establecido en dicha norma, dicho esto, ya la Sala ha señalado que cuando este criterio no implica una afectación al derecho de defensa de la parte denunciada, puesto que tiene respaldo en la aplicación del artículo 227° del TUO de la LPAG y del Principio de Eficacia establecido en el numeral 1.10 del artículo IV del TUO de la LPAG, correspondiendo, en vía de integración, pronunciarse sobre dicha conducta.

103. Por otro lado, con la finalidad de una mejor implementación de las medidas de autenticación reforzada, el 28 de junio de 2024, la SBS publicó la Resolución SBS N°02286-2024, a través de la cual modificó el Reglamento de Tarjetas y estableció que las empresas del sistema financiero debían adoptar como mínimo, entre otros, el proceso de autenticación previsto en el artículo 19º del Reglamento de Ciberseguridad.

104. A través del citado dispositivo legal, el ente regulador señaló que la modificación efectuada al Reglamento de Tarjetas, respecto de la aplicación del Reglamento de Ciberseguridad, contaba con un plazo de adecuación que iba, para supuestos específicos, hasta el 1 de julio de 2025.

105. Así pues, en el caso particular, considerando que las operaciones cuestionadas se realizaron con tarjeta de crédito y débito no presentes; y, de acuerdo con la Resolución SBS N°02286-2024 el plazo de adecuación para la aplicación de dicho supuesto será hasta el 1 de julio de 2025.

106. En este punto, consideramos oportuno precisar que, el Tribunal Constitucional ha señalado que para que una norma jurídica se encuentre vigente, sólo es necesario que haya sido producida siguiendo los procedimientos mínimos y necesarios previstos en el ordenamiento jurídico, y que haya sido aprobada por el órgano competente[31]; y, será eficaz cuando esta haya sido publicada cumpliendo el mandato de la Constitución[32].

107. En esa línea, debemos tener en cuenta también que, una disposición jurídica puede ser modificada o derogada por otras que empiezan a regir una vez promulgadas y publicadas, por lo que la aplicación de la norma jurídica en el tiempo podrá ser retroactiva[33], inmediata[34] o ultraactiva[35].

108. Finalmente, es importante señalar que, aun cuando la regla general respecto de la vigencia de las normas sea que estas resultan aplicables desde el día siguiente de su publicación en el Diario Oficial El Peruano, lo cierto es que se puede disponer, por ejemplo, un plazo de adecuación, lo cual permitirá un periodo de transición entre la promulgación y la plena aplicación de la norma, como ha ocurrido en el presente caso.

---

31 Sentencia del Tribunal Constitucional emitida el 10 de diciembre del 2003 en el expediente 0014-2003-AI/TC sobre acción de inconstitucionalidad interpuesta por don Alberto Borea Odría y más de cinco mil ciudadanos contra el denominado "Documento promulgado el 29 de diciembre de 1993 con el título de Constitución Política del Perú de 1993" (sic).

32 **CONSTITUCIÓN POLÍTICA DEL PERÚ, promulgada el 29 de diciembre de 1993 Supremacía de la Constitución**
Artículo 51.- La Constitución prevalece sobre toda norma legal; la ley, sobre las normas de inferior jerarquía, y así sucesivamente. La publicidad es esencial para la vigencia de toda norma del Estado.

33 La aplicación retroactiva es aquella que se hace para regir hechos, situaciones o relaciones que tuvieron lugar antes del momento en que entra en vigencia, es decir, antes de su aplicación inmediata. Al respecto, ver RUBIO CORREA, Marcial (2008). El Título Preliminar del Código Civil p. 51. Lima: PUCP.

34 La aplicación inmediata es la aplicación natural de la norma, ya regla, ya principio, durante el tiempo que estuvo vigente. Todo hecho, situación o relación jurídica que se produce bajo su vigencia, será el ámbito de aplicación inmediata de la norma vigente. Al respecto, ver ARCE ORTIZ, Elmer Guillermo (2019). Teoría del Derecho p. 254. Lima: PUCP.

35 La aplicación ultraactiva supone que la norma se aplica a todo hecho, situación o relación jurídica producida con posterioridad a su vigencia. Imaginemos que una norma fue derogada pero se sigue aplicando. Al respecto, ver ARCE ORTIZ, Elmer Guillermo (2019). Teoría del Derecho p. 254. Lima: PUCP.

109. En ese sentido, si bien la Resolución SBS N°2286-2024 entró en vigencia el 29 de junio de 2024, lo cierto es que esta contemplaba plazos de adecuación para que las entidades del Sistema Financiero pudieran implementar las medidas para la autenticación del usuario conforme las modificaciones establecidas en la referida resolución, las cuales consisten en las medidas contempladas en el Reglamento de Ciberseguridad.

110. Siendo ello así, la plena aplicación de la Resolución SBS N°2286-2024 dependerá del cumplimiento de dichos plazos, los cuales son: (i) a partir del 31 de diciembre de 2024 para modificaciones que no se encuentren vinculadas a ciberseguridad; y, (ii) a partir del 1 de julio de 2025.para supuestos específicos que se encuentren vinculados a ello.

111. A ello se agrega que el hecho de que el Reglamento de Tarjetas sea modificado y se conceda a las entidades financieras un plazo para adecuar sus conductas a la nueva regulación, no significa que los alcances del Reglamento de Ciberseguridad sean inaplicables pues, se entiende que, hasta que suceda dicha adecuación, las entidades financieras seguirán actuando conforme a la normativa aplicable anterior. Sostener lo contrario, sería desproteger a los consumidores frente a las obligaciones que tienen que ser asumidas por las entidades financieras frente a operaciones no reconocidas realizadas por canales digitales, por tanto, no existe ni se podría avalar una supuesta *vacatio Legis*. Asimismo, corresponde precisar que ya la Sala ha indicado que ello no impide que, en el caso de operaciones efectuadas dentro de la vigencia del Reglamento de Ciberseguridad, se aplique lo establecido en el mismo, pues esta norma fue publicada el 23 de febrero de 2021 y entró en vigencia el 1 de julio de 2021 (cuyo plazo de adecuación para las entidades financieras fue hasta el 1 de julio de 2022). Así pues, cuando las operaciones controvertidas hayan ocurrido dentro de la vigencia de la norma y posteriores al 1 de julio del 2021, ya se había vencido el plazo para que las entidades financieras adecúen sus procedimientos y cumplan con lo establecido en dicha norma en la realización de operaciones por canal digital.

Aplicación en el presente caso

112. En el presente caso, si bien las operaciones cuestionadas se realizaron cuando el Reglamento para la Gestión de la Seguridad de la Información y la Ciberseguridad, aprobado por Resolución SBS N°504-2021, estuvo en vigencia; de conformidad con la Resolución 0201-2024/SPC-INDECOPI del 24 de enero de 2024, dicho cuerpo normativo no resulta aplicable cuando las operaciones no se hayan efectuado a través de un canal digital que cumpla con lo establecido en la norma.

113. Siendo así, no correspondería aplicar lo establecido en el Reglamento de Ciberseguridad, pues las operaciones denunciadas fueron efectuadas a través de una plataforma de comercio electrónico, ello en tanto, de la revisión de los actuados obrantes en el expediente se logra evidenciar que **las operaciones cuestionadas se realizaron por el comercio electrónico denominado "ICM PAY"**, canal que no era considerado digital debido a que no se necesitó un previo enrolamiento al mismo para realizar una operación, y, circunstancia que debe ser considerada para el análisis del presente caso.

114. Por consiguiente, atendiendo a la fecha de realización de las operaciones, *esto es del 29 de abril al 18 de agosto de 2023*, el supuesto específico materia de evaluación y en la medida que no resulta aplicable el Reglamento de Ciberseguridad, al encontrarse vigente el plazo de adecuación dispuesto por la Resolución SBS Nº2286-2024, la Autoridad Administrativa analizará la adopción de medidas de seguridad conforme a las disposiciones generales del Reglamento de Tarjetas así como en las garantías explícitas brindadas por el propio denunciado, amparadas por el Código, no correspondiendo verificar la autenticación reforzada que dispone el dispositivo legal de Ciberseguridad.

115. Dicho esto, en casos de operaciones con tarjeta de débito o crédito, la Autoridad no desconoce la posibilidad que las mismas puedan ser objeto de usos fraudulentos; sin embargo, su uso se vería limitado en tanto no se tuviera acceso a la clave secreta, cuyo resguardo es responsabilidad exclusiva de cada tarjetahabiente. Por ello, de acreditarse que la operación se realizó con el uso conjunto de estos requisitos de autenticación requeridos para tales efectos, la transacción debe reputarse como válidamente realizada.

116. Adicionalmente, se debe agregar que la comprobación de un hecho negativo -la no realización de una operación- no es factible para un consumidor. Por el contrario, en su condición de proveedor, es la empresa del sistema financiero quien debe probar que tal transacción se realizó utilizando las medidas de seguridad puestas a disposición del consumidor. Lo anterior, en atención a la ventaja que posee la entidad bancaria en cuanto al manejo de información y de medios disponibles para probar que la operación cuestionada sí se efectuó.

A) Sobre la improcedencia parcial de la denuncia por falta de interés para obrar

117. El artículo 91º[36] del Texto Único Ordenado de la Ley del Procedimiento Administrativo General, señala que las autoridades administrativas deben asegurarse de su propia competencia. En virtud de ello, el INDECOPI se encuentra obligado a revisar, incluso de oficio, los requisitos de procedencia de la denuncia, a efecto de que pueda analizarse válidamente el fondo de lo denunciado por el administrado pues, en caso se desprenda de los actuados que existe una causal de improcedencia de la denuncia, ésta deberá ser declarada por la autoridad administrativa.

118. Es por ello que, en salvaguarda del principio de legalidad y debido procedimiento, la Comisión se encuentra habilitada para corroborar la concurrencia de los requisitos de procedencia de toda denuncia presentada antes de emitir una resolución sobre el fondo de lo solicitado, máxime si se considera que, de acuerdo al artículo 3º del Texto Único Ordenado de la Ley del Procedimiento Administrativo General, la competencia es uno de los requisitos de validez de los actos administrativos[37].

119. La determinación del marco jurídico dentro del cual se desarrolla la protección al consumidor es de suma importancia, a fin de determinar el ámbito de aplicación de tales normas y el alcance de la competencia de la autoridad de consumo.

120. Por su lado, el artículo III del Título Preliminar del Código[38] dispone que se protegerá al consumidor que se encuentre directa o indirectamente expuesto o comprendido dentro de una relación de consumo o en una etapa preliminar a esta. Asimismo, también están comprendidas las operaciones a título gratuito cuando tenga un propósito comercial dirigido a motivar o fomentar el consumo.

---

36 **TEXTO ÚNICO ORDENADO DE LA LEY DEL PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO GENERAL**
Artículo 91.- Control de competencia
Recibida la solicitud o la disposición de autoridad superior, según el caso, para iniciar un procedimiento, las autoridades de oficio deben asegurarse de su propia competencia para proseguir con el normal desarrollo del procedimiento, siguiendo los criterios aplicables al caso de la materia, el territorio, el tiempo, el grado o la cuantía.

37 **TEXTO ÚNICO ORDENADO DE LA LEY DEL PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO GENERAL**
Artículo 3º.- Requisitos de validez de los actos administrativos.
Son requisitos de validez de los actos administrativos: Competencia. - Ser emitido por el órgano facultado en razón de la materia, territorio, grado, tiempo o cuantía, a través de la autoridad regularmente nominada al momento del dictado y en caso de órganos colegiados, cumpliendo los requisitos de sesión, quórum y deliberación indispensables para su emisión. (…).

38 **CÓDIGO DE PROTECCIÓN Y DEFENSA DEL CONSUMIDOR - LEY Nº 29571**
Artículo III.- Ámbito de aplicación
1. El presente Código protege al consumidor, se encuentre directa o indirectamente expuesto o comprendido por una relación de consumo o en una etapa preliminar a ésta.
2. Las disposiciones del presente Código se aplican a las relaciones de consumo que se celebran en el territorio nacional o cuando sus efectos se producen en éste.
3. Están también comprendidas en el presente Código las operaciones a título gratuito cuando tengan un propósito comercial dirigido a motivar o fomentar el consumo.

121. De manera adicional a lo expuesto, cabe precisar que las normas de protección al consumidor han establecido diversos supuestos de improcedencia de la denuncia, los mismos que se encuentran expresamente establecidos en el segundo párrafo del artículo 108° del Código. Conforme se transcribe a continuación:

> ***"Artículo 108.- Infracciones administrativas.*** *(...)*
> *Sin que la presente enumeración sea taxativa, pondrán fin al procedimiento administrativo la resolución de la autoridad administrativa que declara la improcedencia de la denuncia de parte en los siguientes supuestos: (…)*
> *a) Si el denunciante no ostenta la calidad de consumidor final, conforme al presente Código.*
> *b) Si el denunciado no califica como proveedor, conforme al presente Código.*
> *c) Si no existe una relación de consumo, conforme al presente Código.*
> *d) Si ha prescrito la facultad de la autoridad administrativa para determinar la existencia de infracción administrativa.*
> ***e) Si existe falta de legitimidad o interés para obrar.***
> *f) Si el proveedor subsana o corrige la conducta constitutiva de infracción administrativa denunciada con anterioridad a la notificación de la imputación de cargos. Lo señalado no aplica en los casos que se haya puesto en riesgo la vida, salud o seguridad de las personas o se trate de supuestos de discriminación. (…)"*

122. En aplicación del artículo 108° del Código, de comprobarse la existencia de alguno de los supuestos regulados conforme a lo establecido por la norma, corresponderá declarar improcedente la denuncia. De lo anterior se debe entender que, el interés para obrar supone la existencia de una necesidad expresa del administrado de acudir a la tutela de la autoridad administrativa, por una cuestión litigiosa que no ha sido resuelta en la oportunidad que correspondía y por cuenta propia de los intervinientes.

A.1) Sobre la operación ascendente a US$ 1 000.00 efectuada en la tarjeta de crédito

123. Así, la Secretaría Técnica ha imputado como presunta conducta infractora, lo referido a que el denunciado *no habría adoptado las medidas de seguridad correspondientes toda vez que habría permitido que se realicen indebidamente 28 operaciones no reconocidas por la denunciante su Tarjeta de crédito N°4634-03XX-XXXX-6843 por el monto total de US $ 11 359.00 conforme al cuadro 1*.

124. En este punto, corresponde inicialmente indicar que la parte denunciada ha afirmado que, de todas las operaciones cuestionadas, la operación efectuada en fecha 29 de abril de 2023 bajo la glosa "ICM Pay – 61280144280 CY" por el monto ascendente a US$ 1 000.00 fue devuelta el 29 de junio de 2023, solicitando la improcedencia de la denuncia sobre dicha operación.

125. Así, de la revisión de los medios probatorios se advierte que en fecha 29 de junio de 2023 el comercio electrónico procedió a extornar la operación cuestionada, informando ello mediante sus estados de cuenta y la respuesta a su reclamo N°C19680148 el 1 de setiembre de 2023.

126. Por lo tanto, teniendo en consideración que a la fecha de la interposición de la denuncia (25 de abril de 2025) y posterior notificación, ya se había procedido al extorno de la operación cuestionada, conforme le fue debidamente informado al denunciante el 1 de setiembre del 2025; en consecuencia, el denunciante carecería de interés para obrar al haber quedado acreditado que a la fecha de la interposición de la denuncia el denunciado procedió a devolver la operación realizada el 29 de abril de 2023.

127. En base a los argumentos desarrollados, corresponde declarar la improcedencia parcial por falta de interés para obrar de la parte denunciante respecto a tal operación.

A.2) Sobre las operaciones de US$ 415.00 y US$ 430.00 efectuadas en la tarjeta de crédito

128. Así, la Secretaría Técnica ha imputado como presunta conducta infractora, lo referido a que el denunciado *no habría adoptado las medidas de seguridad correspondientes toda vez que habría permitido que se realicen indebidamente 28 operaciones no reconocidas por la denunciante su Tarjeta de crédito N°4634-03XX-XXXX-6843 por el monto total de US $ 11 359.00 conforme al cuadro 1*.

129. En este punto, corresponde inicialmente indicar que la parte denunciada ha afirmado que, de la revisión de los estados de cuenta del producto financiero se lograron concretar veintisiete (27) operaciones en favor del comercio electrónico ICM PAY; por lo que, el monto cuestionado no es US$11 359.00 dólares americanos, sino que en realidad el monto cuestionado asciende a US$ 9,614.00 dólares americanos, descontando la operación devuelta.

130. De la revisión de los actuados del expediente se logra advertir que si bien la parte denunciante ha cuestionado las siguientes operaciones: el 26 de julio de 2023 por el monto ascendente a US$ 430.00 y el 29 de julio de 2023 por el monto ascendente a US$ 415.00; no obstante, de la revisión de los estados de cuenta correspondientes a la tarjeta de crédito del denunciante, se evidencia que no existen operaciones realizadas por los montos de US$ 430.00 y US$ 415.00 en el producto financiero de la parte denunciante, tal como se logra observar a continuación de los medios probatorios presentados.

131. Por lo tanto, teniendo en consideración que a la fecha de la interposición de la denuncia (25 de abril de 2025) y posterior notificación, el denunciante carecería de interés para obrar al haber quedado acreditado que a la fecha de la interposición de la denuncia las operaciones no reconocidas realizadas por el monto de US$ 415.00 el 29 de julio de 2023 y el 26 de julio de 2023 por el monto ascendente a US$ 430.00 no fueron cargadas a la tarjeta de crédito de la parte denunciante; por lo cual, no existiría una afectación alguna a sus intereses, y, en consecuencia, no habría una necesidad expresa del administrado de acudir a la tutela de la autoridad administrativa.

132. En base a los argumentos desarrollados, corresponde declarar la improcedencia parcial por falta de interés para obrar de la parte denunciante respecto a las operaciones no reconocidas realizadas por el monto de US$ 415.00 el 29 de julio de 2023 y el 26 de julio de 2023 por el monto ascendente a US$ 430.00.

A.3) Sobre las operaciones ascendentes a US$ 20.00, US$ 50.00 y US$ 20.00 efectuadas en la tarjeta de débito

133. Así, la Secretaría Técnica ha imputado como presunta conducta infractora, lo referido a que el denunciado *no habría adoptado las medidas de seguridad correspondientes toda vez que habría permitido que se realicen indebidamente 13 operaciones no reconocidas por la denunciante de su cuenta de ahorro en dólares 191-96646871-1-99 con la tarjeta de débito con terminación ****6574 por el monto total de US $ 1 923.00 conforme al cuadro 2*.

134. En este punto, corresponde inicialmente indicar que la parte denunciada ha afirmado que, de la revisión de los estados de cuenta del producto financiero se lograron concretar diez (10) operaciones en favor del comercio electrónico ICM PAY, e, inclusive el día 28 de julio de 2023, se efectuó un cargo en favor del comercio cuestionado (ICM PAY), por el monto de US$ 415.00 dólares. No obstante, dicha operación no fue cuestionada por la denunciante al momento de interponer su denuncia, ya que en ningún momento cuestionó una operación por el monto o la fecha señalada; por lo que, el monto cuestionado no es US$1,923.00 dólares americanos, sino que en realidad el monto cuestionado asciende a US$1,833.00 dólares americanos.

135. De la revisión de los actuados del expediente se logra advertir que si bien la parte denunciante ha cuestionado las siguientes operaciones: el 5 de agosto de 2023 por el monto ascendente a US$ 20.00, el 9 de agosto de 2023 por el monto ascendente a US$ 50.00 y el 10 de agosto de 2023 por el monto

ascendente a US$ 20.00; no obstante, de la revisión de los estados de cuenta correspondientes a la tarjeta de débito del denunciante, se evidencia que no existen operaciones realizadas por los montos de US$ 20.00, US$ 50.00 y US$ 20.00 entre las fechas 5 al 10 de agosto de 2023 ni tampoco se visualiza algún cargo por las operaciones realizadas por dichos montos en el mes de agosto de 2023 en el producto financiero de la parte denunciante, tal como se logra observar a continuación de los medios probatorios presentados.

136. Por lo tanto, teniendo en consideración que a la fecha de la interposición de la denuncia (25 de abril de 2025) y posterior notificación, el denunciante carecería de interés para obrar al haber quedado acreditado que a la fecha de la interposición de la denuncia las operaciones no reconocidas realizadas por los montos de US$ 20.00, US$ 50.00 y US$ 20.00 entre las fechas 5 al 10 de agosto de 2023 no fueron cargadas a la tarjeta de débito de la parte denunciante; por lo cual, no existiría una afectación alguna a sus intereses, y, en consecuencia, no habría una necesidad expresa del administrado de acudir a la tutela de la autoridad administrativa.

137. En base a los argumentos desarrollados, corresponde declarar la improcedencia parcial por falta de interés para obrar de la parte denunciante respecto a las operaciones no reconocidas realizadas por los montos de US$ 20.00, US$ 50.00 y US$ 20.00 entre las fechas 5 al 10 de agosto de 2023.

*B) Sobre las operaciones no reconocidas realizadas en la tarjeta de débito N°4557-88**-****-6574*

138. Ahora bien, teniendo en consideración la improcedencia parcial de la denuncia respecto las operaciones realizadas en la tarjeta de débito por los montos de US$ 20.00, US$ 50.00 y US$ 20.00 entre las fechas 5 al 10 de agosto de 2023, corresponde a la Autoridad pronunciarse únicamente sobre las demás operaciones cuestionadas, conforme al siguiente cuadro:

Cuadro 2

ITEM	FECHA	COMERCIO	MONTO
1	31/07/2023	ICM PAY	410.00
2	1/08/2023	ICM PAY	275.00
3	1/08/2023	ICM PAY	273.00
4	2/08/2023	ICM PAY	270.00
5	3/08/2023	ICM PAY	270.00
6	4/08/2023	ICM PAY	107.00
7	4/08/2023	ICM PAY	53.00
8	5/08/2023	ICM PAY	55.00
9	5/08/2023	ICM PAY	20.00
10	5/08/2023	ICM PAY	32.00
11	9/08/2023	ICM PAY	50.00
12	10/08/2023	ICM PAY	20.00
13	18/08/2023	ICM PAY	88.00
MONTO TOTAL $			1,923.00

Operaciones materia de pronunciamiento

Operaciones que carecen de pronunciamiento por improcedencia

Operaciones materia de pronunciamiento

139. En este punto, corresponde inicialmente determinar, de qué tipo de operación se trata, siendo que conforme los datos obrantes en el expediente, se advierte que las mismas son operaciones que fueron realizadas mediante el comercio electrónico ICM PAY.

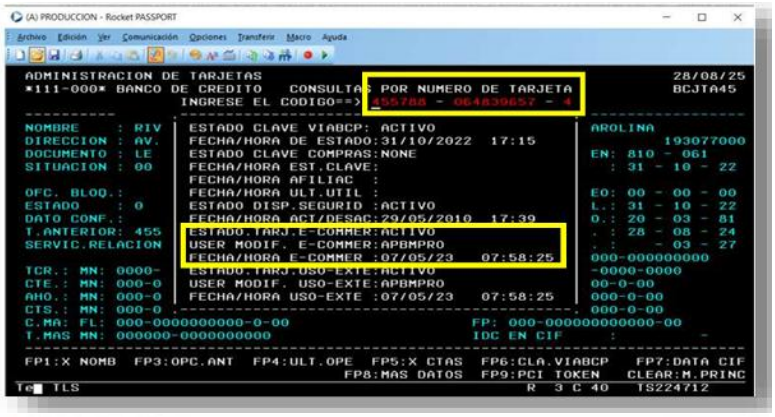
B.1) Sobre la validez de las operaciones no reconocidas

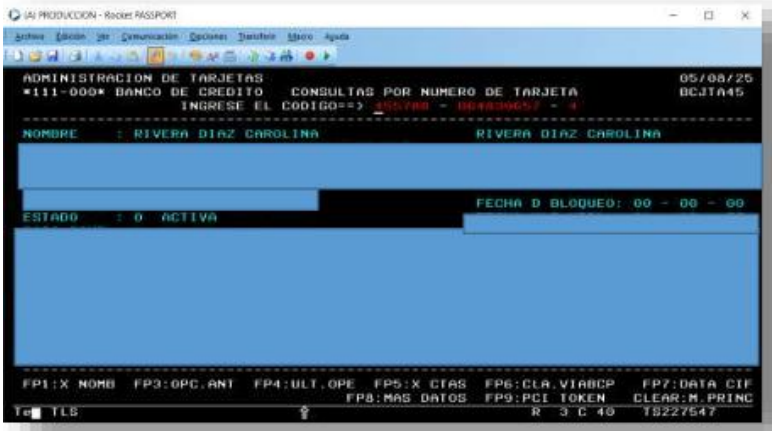
140. En su denuncia, la señora Rivera indicó que el Banco no habría adoptado las medidas de seguridad pertinentes, al permitir que se realicen trece (13) operaciones no reconocidas con cargo su cuenta de ahorro en dólares 191-96646871-1-99 con la tarjeta de débito con terminación ****6574, a pesar de que: (i) nunca realizo operaciones por internet o compras (ii) las transacciones cuestionadas no

corresponden a su patrón habitual de consumo; y, (ii) no se le remitieron avisos de seguridad por la realización de dichas operaciones.

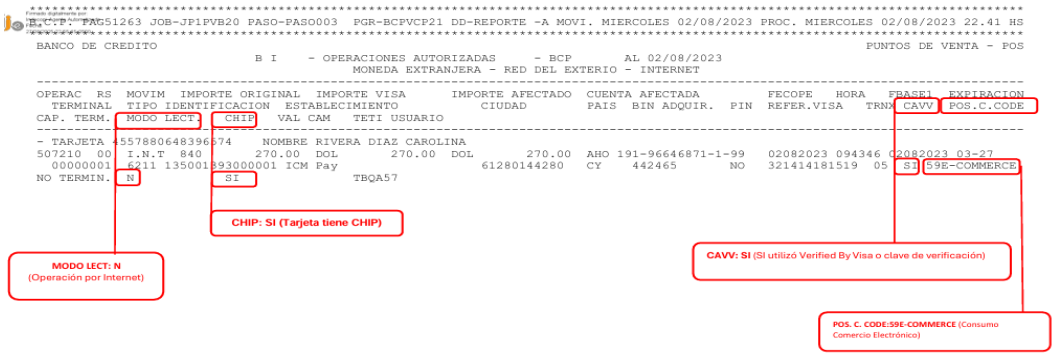
141. En primer lugar, se debe tener en cuenta que las operaciones no reconocidas se realizaron en un comercio electrónico, para lo cual debía de estar habilitada la opción de compras por internet.

142. Inicialmente, corresponde indicar que el denunciado ha señalado que la tarjeta de débito con terminación ****6574 se encuentra ACTIVA, y, a la fecha, no registra ningún bloqueo; así como también ha precisado que la parte denunciante activó la opción de realizar compras por internet el día 07 de mayo de 2025, a las 07:58:25 horas; dos (02) meses antes de que se efectuaran las operaciones cuestionadas, conforme se advierte a continuación:





143. A fin de probar que las operaciones fueron aprobadas con el uso de los elementos de seguridad respectivos, tales como el número de la Tarjeta de Débito, fecha de caducidad, nombre del titular y el Código CVV, el Banco presentó los reportes *autorizadas y confirmadas*, los que registraban la fecha, hora, monto y código de autorización de las operaciones. A modo de ejemplo, adjuntó lo siguiente:



```
**********************************************************************************************************************
B.C.P. PAG44007 JOB-JP1PVB12 PASO-STEP28   PGR-BCPVCP22 DD-REPORTE -A MOVI. MARTES    01/08/2023 PROC. MARTES    01/08/2023 21.56 HS
**********************************************************************************************************************
 BANCO DE CREDITO DEL PERU                                                                                PUNTOS DE VENTA - POS
                                B II   - OPERAC. CONFIRMADAS EN INCOMING          AL 01/08/2023
                                         MONEDA EXTRANJERA - RED DEL EXTERIO - P.O.S.
 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 OPERAC  RS  MOVIM  IMPORTE ORIGINAL  IMPORTE VISA      FECOPE   FBASE2    EXPIRA    BIN ADQUIR.  PIN  REFERENCIA VISA        TRNX
   TERMINAL  TIPO IDENTIFICACION  ESTABLECIMIENTO           CIUDAD        STA PAIS       SITUACION                            RAZON
  CH-ID-MET  POS-ENTRY-MODE  POS-TERM-CAP  CASHBACK      CSHBK-IND  CATI  MOTO  ETIR  DCC    MVV
 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 - TARJETA 4557880648396574    NOMBRE RIVERA DIAZ CAROLINA
 245181  00  P.O.S  840       275.00  840       275.00  31072023  01082023  03-27    442465       NO   7442465321211307551742 9  05
   00000001  6211 135001393000001 ICM Pay                    61280144280       CY                                                 00
      4          10            1                0.00        N       N      5    N
 292893  00  P.O.S  840       410.00  840       410.00  31072023  01082023  03-27    442465       NO   7442465321211300972676 5  05
   00000001  6211 135001393000001 ICM Pay                    61280144280       CY                                                 00
      4          10            1                0.00        N       N      5    N
```

POS-ENTRY-MODE: 10
Credencial en archivo (fecha de caducidad, código de seguridad o CVV2 y nombre del titular)

Significa que el comercio inicia la transacción para el titular de la tarjeta usando las credenciales almacenadas en su archivo o sesión.

MOTO: 5
Validación a través del sistema VISA SECURE

144. A efectos de acreditar las 10 operaciones cuestionadas por el denunciante, el Banco presentó los siguientes reportes denominados "*autorizadas y confirmadas*":

<u>*Operaciones por US$ 410.00 y US$ 275.00*</u>

Esta operación NO fue cuestionada por la dte.

```
**********************************************************************************************************************
B.C.P. PAG21855 JOB-JP1PVB20 PASO-PAS0003  PGR-BCPVCP21 DD-REPORTE -A MOVI. LUNES    31/07/2023 PROC. MARTES    01/08/2023 01.32 HS
**********************************************************************************************************************
 BANCO DE CREDITO                                                                                         PUNTOS DE VENTA - POS
                                B I    - OPERACIONES AUTORIZADAS      - BCP        AL 31/07/2023
                                         MONEDA EXTRANJERA - RED DEL EXTERIO - INTERNET
 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 OPERAC  RS  MOVIM  IMPORTE ORIGINAL  IMPORTE VISA      IMPORTE AFECTADO  CUENTA AFECTADA          FECOPE   HORA    FBASE1  EXPIRACION
   TERMINAL  TIPO IDENTIFICACION  ESTABLECIMIENTO           CIUDAD        PAIS  BIN ADQUIR.  PIN  REFER.VISA   TRNX CAVV  POS.C.CODE
 CAP. TERM.  MODO LECT.   CHIP   VAL CAM   TETI USUARIO
 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 - TARJETA 4557880648396574    NOMBRE RIVERA DIAZ CAROLINA
 385905  00  I.N.T  840       415.00  DOL       415.00  DOL       415.00  AMO 191-96646871-1-99   28072023 185041 28072023 03-27
   00000001  6211 135001393000001 ICM Pay                    61280144280       CY    442465       NO   3209231825 43  05  S1 59E-COMMERCE
 NO TERMIN.  N            SI                  TBQA55
 292893  00  I.N.T  840       410.00  DOL       410.00  DOL       410.00  AMO 191-96646871-1-99   30072023 204220 30072023 03-27
   00000001  6211 135001393000001 ICM Pay                    61280144280       CY    442465       NO   3212011068 99  05  S1 59E-COMMERCE
 NO TERMIN.  N            SI                  TBQA46
 245181  00  I.N.T  840       275.00  DOL       275.00  DOL       275.00  AMO 191-96646871-1-99   31072023 144108 31072023 03-27
   00000001  6211 135001393000001 ICM Pay                    61280144280       CY    442465       NO   3212191318 81  05  S1 59E-COMMERCE
 NO TERMIN.  N            SI                  TBQA38
```

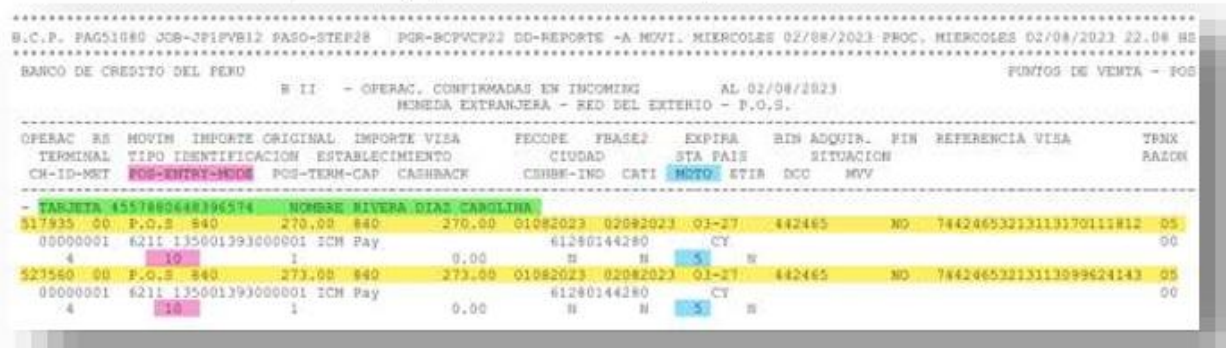
```
**********************************************************************************************************************
B.C.P. PAG44007 JOB-JP1PVB12 PASO-STEP28   PGR-BCPVCP22 DD-REPORTE -A MOVI. MARTES    01/08/2023 PROC. MARTES    01/08/2023 21.56 HS
**********************************************************************************************************************
 BANCO DE CREDITO DEL PERU                                                                                PUNTOS DE VENTA - POS
                                B II   - OPERAC. CONFIRMADAS EN INCOMING          AL 01/08/2023
                                         MONEDA EXTRANJERA - RED DEL EXTERIO - P.O.S.
 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 OPERAC  RS  MOVIM  IMPORTE ORIGINAL  IMPORTE VISA      FECOPE   FBASE2    EXPIRA    BIN ADQUIR.  PIN  REFERENCIA VISA        TRNX
   TERMINAL  TIPO IDENTIFICACION  ESTABLECIMIENTO           CIUDAD        STA PAIS       SITUACION                            RAZON
  CH-ID-MET  POS-ENTRY-MODE  POS-TERM-CAP  CASHBACK      CSHBK-IND  CATI  MOTO  ETIR  DCC    MVV
 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 - TARJETA 4557880648396574    NOMBRE RIVERA DIAZ CAROLINA
 245181  00  P.O.S  840       275.00  840       275.00  31072023  01082023  03-27    442465       NO   7442465321211307551742 9  05
   00000001  6211 135001393000001 ICM Pay                    61280144280       CY                                                 00
      4          10            1                0.00        N       N      5    N
 292893  00  P.O.S  840       410.00  840       410.00  31072023  01082023  03-27    442465       NO   7442465321211300972676 5  05
   00000001  6211 135001393000001 ICM Pay                    61280144280       CY                                                 00
      4          10            1                0.00        N       N      5    N
```

POS-ENTRY-MODE: 10
Credencial en archivo (fecha de caducidad, código de seguridad o CVV2 y nombre del titular)

Significa que el comercio inicia la transacción para el titular de la tarjeta usando las credenciales almacenadas en su archivo o sesión.

MOTO: 5
Validación a través del sistema VISA SECURE

<u>*Operaciones por US$ 273.00 y US$ 270.00*</u>



Operación por US$ 270.00

Operación por US$ 107.00

```
B.C.P. PAG43729 JOB-JP1PVB20 PASO-PAS0003  PGR-BCPVCP21 DD-REPORTE -A MOVI. JUEVES    03/08/2023 PROC. JUEVES    03/08/2023 22.28 HS
BANCO DE CREDITO                                                                                                PUNTOS DE VENTA - POS
                                B I    - OPERACIONES AUTORIZADAS      - BCP        AL 03/08/2023
                                      MONEDA EXTRANJERA - RED DEL EXTERIO - INTERNET
OPERAC  RS  MOVIM  IMPORTE ORIGINAL  IMPORTE VISA      IMPORTE AFECTADO  CUENTA AFECTADA          FECOPE   HORA   FBASE1  EXPIRACION
  TERMINAL  TIPO IDENTIFICACION  ESTABLECIMIENTO          CIUDAD        PAIS  BIN ADQUIR.  PIN  REFER.VISA   TRNX  CAVV  POS.C.CODE
CAP. TERM.  MODO LECT.   CHIP   VAL CAM   TETI USUARIO
572434  00  I.N.T  840        107.00  DOL        107.00  DOL        107.00  AMO 191-96646871-1-99   03082023 093131 03082023 03-27
  00000001  6211 135001393000001 ICM Pay                    61280144280   CY    442465        NO   321514219868   05  SI 59E-COMMERCE
NO TERMIN.  N            SI                TBQA44
```

```
B.C.P. PAG38793 JOB-JP1PVB12 PASO-STEP28   PGR-BCPVCP22 DD-REPORTE -A MOVI. VIERNES   04/08/2023 PROC. VIERNES   04/08/2023 21.54 HS
BANCO DE CREDITO DEL PERU                                                                                       PUNTOS DE VENTA - POS
                                B II   - OPERAC. CONFIRMADAS EN INCOMING        AL 04/08/2023
                                      MONEDA EXTRANJERA - RED DEL EXTERIO - P.O.S.
OPERAC  RS  MOVIM  IMPORTE ORIGINAL  IMPORTE VISA      FECOPE   FBASE2   EXPIRA    BIN ADQUIR.  PIN  REFERENCIA VISA          TRNX
  TERMINAL  TIPO IDENTIFICACION  ESTABLECIMIENTO          CIUDAD        STA PAIS       SITUACION                              RAZON
 CN-ID-MET  POS-ENTRY-MODE  POS-TERM-CAP  CASHBACK      CSHBK-IND  CATI  MOTO  ETIR  DCC    MVV
- TARJETA 455788064839657 4     NOMBRE RIVERA DIAZ CAROLINA
572434  00  P.O.S  840        107.00  840        107.00  03082023  04082023  03-27    442465        NO   7442465321521348264025 6  05
  00000001  6211 135001393000001 ICM Pay                    61280144280        CY                                                 00
     4          10            1                0.00        N       N     5     N
```

Operaciones por US$ 53.00, US$ 55.00 y US$ 32.00

Esta operación no se llegó a cargar en la Cuenta Ahorros afectada

```
B.C.P. PAG47179 JOB-JP1PVB20 PASO-PAS0003  PGR-BCPVCP21 DD-REPORTE -A MOVI. VIERNES   04/08/2023 PROC. VIERNES   04/08/2023 22.29 HS
BANCO DE CREDITO                                                                                                PUNTOS DE VENTA - POS
                                B I    - OPERACIONES AUTORIZADAS      - BCP        AL 04/08/2023
                                      MONEDA EXTRANJERA - RED DEL EXTERIO - INTERNET
OPERAC  RS  MOVIM  IMPORTE ORIGINAL  IMPORTE VISA      IMPORTE AFECTADO  CUENTA AFECTADA          FECOPE   HORA   FBASE1  EXPIRACION
  TERMINAL  TIPO IDENTIFICACION  ESTABLECIMIENTO          CIUDAD        PAIS  BIN ADQUIR.  PIN  REFER.VISA   TRNX  CAVV  POS.C.CODE
CAP. TERM.  MODO LECT.   CHIP   VAL CAM   TETI USUARIO
- TARJETA 455788064839657 4     NOMBRE RIVERA DIAZ CAROLINA
514870  00  I.N.T  840         20.00  DOL         20.00  DOL         79.14  AMO 191-96646856-0-84   04082023 141556 04082023 03-27
  00000001  6211 135001393000001 ICM Pay                    61280144280   CY    442465        NO   321619242634   05  SI 59E-COMMERCE
NO TERMIN.  N            SI                TBQA67
559018  00  I.N.T  840         32.00  DOL         32.00  DOL         32.00  AMO 191-96646871-1-99   04082023 143555 04082023 03-27
  00000001  6211 135001393000001 ICM Pay                    61280144280   CY    442465        NO   321619278797   05  SI 59E-COMMERCE
NO TERMIN.  N            SI                TBQA59
569042  00  I.N.T  840         55.00  DOL         55.00  DOL         55.00  AMO 191-96646871-1-99   04082023 090939 04082023 03-27
  00000001  6211 135001393000001 ICM Pay                    61280144280   CY    442465        NO   321614244075   05  SI 59E-COMMERCE
NO TERMIN.  N            SI                TBQA21
906902  00  I.N.T  840         53.00  DOL         53.00  DOL         53.00  AMO 191-96646871-1-99   04082023 082544 04082023 03-27
  00000001  6211 135001393000001 ICM Pay                    61280144280   CY    442465        NO   321613233932   05  SI 59E-COMMERCE
NO TERMIN.  N            SI                TBQA27
```

Esta operación NO se llegó a cargar en la Cuenta Ahorros afectada

```
B.C.P. PAG99858 JOB-JP1PVB12 PASO-STEP28   PGR-BCPVCP22 DD-REPORTE -A MOVI. LUNES    07/08/2023 PROC. LUNES    07/08/2023 22.19 HS
BANCO DE CREDITO DEL PERU                                                                                       PUNTOS DE VENTA - POS
                                B II   - OPERAC. CONFIRMADAS EN INCOMING        AL 07/08/2023
                                      MONEDA EXTRANJERA - RED DEL EXTERIO - P.O.S.
OPERAC  RS  MOVIM  IMPORTE ORIGINAL  IMPORTE VISA      FECOPE   FBASE2   EXPIRA    BIN ADQUIR.  PIN  REFERENCIA VISA          TRNX
  TERMINAL  TIPO IDENTIFICACION  ESTABLECIMIENTO          CIUDAD        STA PAIS       SITUACION                              RAZON
 CN-ID-MET  POS-ENTRY-MODE  POS-TERM-CAP  CASHBACK      CSHBK-IND  CATI  MOTO  ETIR  DCC    MVV
- TARJETA 455788064839657 4     NOMBRE RIVERA DIAZ CAROLINA
514870  00  P.O.S  840         20.00  840         20.00  04082023  07082023  03-27    442465        NO   7442465321621360627557 4  05
  00000001  6211 135001393000001 ICM Pay                    61280144280        CY                                                 00
     4          10            1                0.00        N       N     5     N
559018  00  P.O.S  840         32.00  840         32.00  04082023  07082023  03-27    442465        NO   7442465321621360791585 5  05
  00000001  6211 135001393000001 ICM Pay                    61280144280        CY                                                 00
     4          10            1                0.00        N       N     5     N
569042  00  P.O.S  840         55.00  840         55.00  04082023  07082023  03-27    442465        NO   7442465321621357751885 3  05
  00000001  6211 135001393000001 ICM Pay                    61280144280        CY                                                 00
     4          10            1                0.00        N       N     5     N
906902  00  P.O.S  840         53.00  840         53.00  04082023  07082023  03-27    442465        NO   7442465321621357341600 3  05
  00000001  6211 135001393000001 ICM Pay                    61280144280        CY                                                 00
     4          10            1                0.00        N       N     5     N
```

Operación por US$ 88.00

```
B.C.P. PAG41134 JOB-JP1PVB20 PASO-PASO003  PGR-BCPVCP21 DD-REPORTE -A MOVI. JUEVES    17/08/2023 PROC. JUEVES    17/08/2023 22.27 HS
BANCO DE CREDITO                                                                                                PUNTOS DE VENTA - POS
                                B I    - OPERACIONES AUTORIZADAS      - BCP       AL 17/08/2023
                                         MONEDA EXTRANJERA - RED DEL EXTERIO - INTERNET
OPERAC  RS  MOVIM  IMPORTE ORIGINAL  IMPORTE VISA      IMPORTE AFECTADO  CUENTA AFECTADA          FECOPE   HORA   FBASE1  EXPIRACION
  TERMINAL  TIPO IDENTIFICACION  ESTABLECIMIENTO          CIUDAD        PAIS  BIN ADQUIR.  PIN  REFER.VISA   TRNX  CAVV  POS.C.CODE
CAP. TERM.  MODO LECT.  CHIP  VAL CAM   TETI USUARIO
- TARJETA 4557880648396574    NOMBRE RIVERA DIAZ CAROLINA
975569  00  I.N.T  840        88.00  DOL        88.00  DOL        88.00  AHO 191-96646871-1-99   17082023 162011 17082023 03-27
  00000001  6211 135001393000001 ICM Pay                    61280144280   CY    442465       NO   322921222578  05  SI 59E-COMMERCE
NO TERMIN.  N            SI                TBQA02
```

```
B.C.P. PAG98439 JOB-JP1PVB12 PASO-STEP28  PGR-BCPVCP22 DD-REPORTE -A MOVI. LUNES    21/08/2023 PROC. LUNES    21/08/2023 23.00 HS
BANCO DE CREDITO DEL PERU                                                                                       PUNTOS DE VENTA - POS
                                B II   - OPERAC. CONFIRMADAS EN INCOMING        AL 21/08/2023
                                         MONEDA EXTRANJERA - RED DEL EXTERIO - P.O.S.
OPERAC  RS  MOVIM  IMPORTE ORIGINAL  IMPORTE VISA      FECOPE   FBASE2   EXPIRA    BIN ADQUIR.  PIN  REFERENCIA VISA        TRNX
  TERMINAL  TIPO IDENTIFICACION  ESTABLECIMIENTO          CIUDAD        STA PAIS      SITUACION                            RAZON
CN-ID-MET  POS-ENTRY-MODE  POS-TERM-CAP  CASHBACK      CSHBK-IND  CATI  MOTO  ETIM  DCC   MVV
- TARJETA 4557880649396574    NOMBRE RIVERA DIAZ CAROLINA
975569  00  P.O.S  840        88.00  840        88.00  18082023  21082023  03-27   442465       NO   T442465323021344443047 4  05
  00000001  6211 135001393000001 ICM Pay                    61280144280   CY                                                  00
    4          10            1                0.00        N      N     5    N
```

145. Con relación a dichos documentos, el Banco brindó una explicación detallada del contenido de su reporte y alegó que la leyenda "POS ENTRY-MODE-10" significaba el uso de los datos de la tarjeta de débito grabados en una sesión previa por el cliente; es decir, fecha de caducidad, código de seguridad o CVV y nombre del titular, cuando la transacción se dio, por ejemplo, por un comercio electrónico; y, la glosa "MOTO" con respuesta "5" significa validación a través del sistema Visa Secure.

146. Por otro lado, señaló que dichos reportes evidencian que la información de la tarjeta, es decir, el CVV, la fecha de vigencia y el N°de la misma, ya se encontraba almacenada en el comercio cuestionado, por lo que se puede presumir que anteriormente, la señora Rivera ya habría ingresado la información anteriormente señalada y se trata de un comercio antes usado, lo cual se puede corroborar en los Estados de Cuenta de la cuenta afectada, al verificar una operación realizada el 28 de julio de 2023, que no es cuestionada, pero que se realiza en el mismo establecimiento.

147. Así pues, habiéndose concluido que los referidos medios probatorios son conducentes a probar la validez de las operaciones, se observa que el Banco presentó los reportes correspondientes de las 10 operaciones no reconocidas materia del presente análisis correspondiente a los montos materia de análisis conforme al Cuadro 1 citado previamente, efectuadas entre el 31 de julio y el 18 de agosto de 2023-, lo cual permite corroborar que fueron válidamente procesadas por el Banco y generan la suficiente convicción para no determinar la responsabilidad del denunciado respecto a tales transacciones.

148. Por otra parte, el Banco señaló que las operaciones cuestionadas sí fueron debidamente notificadas, ya que se verifica que entre el 10 de marzo de 2023 al 21 de agosto de 2023 se remitieron 53 notificaciones dentro de las cuales se encuentran las notificaciones por las operaciones cuestionadas. Asimismo, indicó que las notificaciones han sido remitidas al correo riveracarolina@hotmail.com y que la cliente es identificada con el siguiente código interno computacional: 08976268.

customer_cic	nombre	apellido	email_contacto
08976268	Carolina	Rivera Diaz	rivercarolina@hotmail.com

Customer_CIC: 08976268

Email: riveracarolinahotmail.com

149. Sin perjuicio de todo lo anteriormente desarrollado, en tanto la señora Rivera denunció que las operaciones no reconocidas no correspondían a su comportamiento habitual de consumo, se procederá a efectuar el análisis correspondiente a fin de determinar ello.

B.2) Sobre el comportamiento habitual de consumo

150. Como bien se ha señalado, las entidades del sistema financiero se encuentran obligadas por la norma a contar con sistemas de monitoreo que les permitan detectar operaciones que no correspondan al comportamiento habitual de cada consumidor o que obedezcan a patrones de fraude. El funcionamiento del sistema de monitoreo es definido por las reglas que cada entidad financiera establezca conforme al análisis del tipo de consumos que se realicen con las tarjetas de crédito y débito que administran.

151. Sobre el sistema de monitoreo, cabe señalar que, conforme al análisis que se ha realizado sobre el funcionamiento de este, para que una alerta pueda generarse deben de concurrir circunstancias suficientes para inferir que una operación no está siendo realizada por el titular de la cuenta de ahorros y/o tarjeta de crédito.

152. Es decir, deben concurrir diversos factores que puedan calificarse como inusuales y, en consecuencia, generar la alerta en el sistema de la entidad financiera, los cuales pueden estar asociados, por ejemplo, al país de consumo, tipos de comercio, frecuencia, canal utilizado, entre otros, los cuales se determinan a partir de la comparación de la información histórica de operaciones que registra el usuario.

153. En este punto, de acuerdo con la garantía legal contemplada en el Resolución SBS N° 6523-2013, Reglamento de Tarjeta de Crédito y Débito -en adelante, el Reglamento-, el parámetro de idoneidad en la prestación de servicios y productos financieros en el marco de la afectación de las cuentas o líneas de crédito de los consumidores, se encuentra comprendido -de forma unívoca- por las medidas de seguridad atribuidas a las entidades financieras por la normativa sectorial, entre las que se encuentra el deber de monitoreo y detección de consumos inusuales o sospechosos.

154. Bajo esta línea, las expectativas razonables de un consumidor, al contar con un producto financiero con las entidades financieras, están referidas a que estas desplieguen todas las medidas de seguridad contempladas a su cargo legalmente, sin excepción alguna, puesto que, la falta de observancia de una de ellas implicaría la prestación de un servicio financiero no idóneo. En ese sentido, la autoridad administrativa debe evaluar el cumplimiento de dicha garantía legal, incluso aunque el consumidor no hubiera cuestionado su observancia de forma completa o explícita.

155. Siendo así, a efectos de corroborar el cumplimiento de las medidas de seguridad respecto al monitoreo de operaciones, por parte del denunciado, es oportuno determinar cuál es el comportamiento habitual de consumo del cliente respecto del producto objeto de cuestionamiento. Así, conviene puntualizar que el numeral 5 del artículo 2° del Reglamento define que el comportamiento habitual de consumo del usuario se refiere al tipo de operaciones que usualmente realiza cada uno con sus tarjetas, considerando diversos factores como, por ejemplo, el país de consumo, tipos de comercio, frecuencia, canal utilizado, entre otros, los cuales pueden ser determinados a partir de la información histórica de las operaciones de cada usuario que registra la empresa.

156. Al respecto, de acuerdo con el criterio de la Sala[39], a fin de otorgar un criterio objetivo para la determinación del comportamiento habitual de consumo de un denunciante, se deberá tener en cuenta

39 RESOLUCIÓN 2609-2022/SPC-INDECOPI
RESOLUCIÓN 2611-2022/SPC-INDECOPI
RESOLUCIÓN 0891-2025/SPC-INDECOPI

el importe individual de las operaciones que el consumidor usualmente realizaba con el producto objeto de denuncia, lo cual será obtenido del estudio de los estados de cuenta o estado de saldos de movimientos de las líneas de crédito y/o cuentas objeto de estudio. Así, para determinar si una operación es inusual o no al comportamiento habitual de consumo del cliente debe considerarse si, previamente, se realizaron, con cargo al producto estudiado, operaciones por importes similares a los controvertidos en sede administrativa.

157. Teniendo en cuenta la obligación de monitoreo de las entidades financieras y lo dispuesto por la normativa sectorial, la "información histórica" a la que hace referencia el Reglamento no solo implica valorar las operaciones que fueron cargadas o debitadas de determinada cuenta, sino también valorar con qué frecuencia se cargó o debitó alguna operación en un determinado producto financiero.

158. En otras palabras, para determinar el comportamiento habitual de consumo de cada usuario, la entidad financiera no solo deberá verificar el monto individual de las operaciones previamente cargadas, sino también el número de operaciones efectuadas por día por el consumidor, de tal manera que se pueda concluir si las operaciones cuestionadas podrían alertar la existencia de algún movimiento inusual.

159. Sobre la responsabilidad de la entidad financiera por la operación que debió generar la alerta de seguridad, cabe precisar que la obligación del proveedor de servicios financieros no se limita a monitorear y detectar en sus sistemas la realización de consumos inusuales o sospechosos; sino, debe asegurar que las transacciones cargadas a las líneas de crédito o cuentas de ahorros de sus clientes hayan sido efectuadas de forma correcta; es decir, encontrarse dentro de su comportamiento habitual y cumpliendo los requisitos de validez necesarios para estas operaciones.

160. En este punto, la Autoridad considera que, de acuerdo con la obligación contenida en el numeral 2 del artículo 17° del Reglamento, al detectar una operación inusual en los sistemas de la entidad financiera, esta debe impedir además que el mencionado consumo sospechoso sea atribuido a su cliente, debido a que la finalidad de las medidas de seguridad contempladas en la mencionada norma es prevenir que los consumidores se vean perjudicados por consumos que no respondan al uso habitual que otorgan a sus productos financieros.

161. Teniendo en cuenta el mencionado marco legal, ante la detección de una operación sospechosa en perjuicio del cliente, la garantía ofrecida por el proveedor de servicios financieros debería ser -como mínimo- que la aludida transacción no sea cargada a su cuenta, al haber sido identificada como inusual al empleo que el consumidor brindaba a su producto financiero.

162. Sobre ello se debe tomar en cuenta el cambio de criterio dispuesto por la Sala mediante resolución N° 2293-2024/SPC-INDECOPI del 19 de agosto del 2024, mediante el cual el Colegiado en conjunto de la Sala realizó un cambio de criterio, considerando que las entidades financieras deben contar con mecanismos tecnológicos suficientes para garantizar que todas las operaciones que vayan a ser cargadas a los productos financieros de sus clientes se hayan realizado de forma correcta, se encuentren dentro de su comportamiento habitual de consumo y haber sido autorizadas con los requisitos de validez necesarios para cada tipo de transacción. Por tanto, en aquellos casos donde la operación que debió generar la alerta respectiva no se corresponda con el comportamiento habitual de consumo del cliente, no será necesario corroborar si, en la realización de dicha operación, concurrieron los requisitos de validez necesarios para su autorización, pues con lo primero bastará para determinar la responsabilidad administrativa de la entidad financiera por el cargo indebido de esta operación y las posteriores. Por el contrario, si esta operación estuviera acorde a su comportamiento habitual de consumo, la responsabilidad del proveedor dependerá del análisis sobre el cumplimiento de los requisitos de validez para su autorización. En este pronunciamiento, se estableció que, no resulta adecuado validar que por ser una primera o única operación, no amerite ser

valorada dentro del comportamiento de consumos, es decir, el alegato de la naturaleza *ex post* de los sistemas de monitoreo que implementan las instituciones financieras, ya no resulta amparable.

163. En suma, la Sala consideró en su oportunidad que, el proceso de validación de una operación atribuida como válida al denunciante, consta de dos etapas, (i) la validación del cumplimiento de los requisitos técnicos para la materialización de la operación y (ii) la verificación de que la operación encaje en el patrón de consumos mostrado por el consumidor. Por ello, una vez detectada una operación inusual, esta no se debe cargar ya que, sostener lo contrario, significaría afectar a los consumidores al permitir que se realicen transacciones fuera del patrón habitual de consumo, incluyendo aquellas que por primera vez se registren.

164. En base a lo señalado, se desprende que la *calificación* del sistema de monitoreo como una "herramienta de gestión de riesgo" no puede subvertir el mandato legal que existe en el artículo 17° del Reglamento de Tarjetas y que obliga a las entidades financieras a cumplir con adoptar mecanismos que salvaguarden adecuadamente el patrimonio de sus clientes, mismo que amerita y puede ser además fiscalizado por las autoridades competentes.

165. Cabe indicar que, el análisis del comportamiento habitual de consumo no se debe limitar solo al monto de la operación cuestionada, sino que incluso, debe hacerse extensivo al tipo de canal utilizado, periodicidad, ubicación y otros criterios que permitan determinar la validez de la operación con un grado de certeza elevado.

166. De acuerdo con lo mencionado, de la revisión de los estados de cuenta de la cuenta afectada relacionada a la Tarjeta de Débito, los cuales abarcan el periodo entre el 1 de enero de 2022 y 31 agosto de 2023[40], se aprecia que la operación individual de mayor valor en dólares que se realizó con cargo a dicho producto ascendía a US$ 4021.18 del 9 de marzo de 2022, correspondiente al concepto "TRANSF.BCO.BBVA"; asimismo, se aprecia que el máximo de operaciones por día fue de 4 consumos el día 4 de julio de 2023 y 4 de agosto de 2023.

167. Asimismo, corresponde indicar que la primera operación realizada mediante el comercio electrónico ICM PAY fue efectuada el 28 de julio de 2023 por el monto ascendente a US$ 415.00; siendo que esta es la de mayor valor en dólares que se realizó, la misma que no ha sido denunciada por la parte denunciante.

	Fecha	Hora	Cuenta Origen	Monto	Nº de operación
1	30/07/2023	20:42:20	191-96646871-1-99	410.00	292893
2	31/07/2023	14:41:00	191-96646871-1-99	275.00	245181
3	31/07/2023	21:47:46	191-96646871-1-99	273.00	527560
4	01/08/2023	14:23:09	191-96646871-1-99	270.00	517935
5	02/08/2023	09:43:46	191-96646871-1-99	270.00	507210
6	03/08/2023	09:31:31	191-96646871-1-99	107.00	572434
7	04/08/2023	08:25:44	191-96646871-1-99	53.00	906902
8	04/08/2023	09:09:39	191-96646871-1-99	55.00	569042
9	04/08/2023	14:35:35	191-96646871-1-99	32.00	559018
10	17/08/2023	16:20:11	191-96646871-1-99	88.00	975569
			TOTAL	**1,833.00**	

168. No obstante, también es importante precisar que de la revisión de los estados de cuenta obrantes se verifica que con relación a las operaciones realizadas en el comercio electrónico ICM PAY, el 31 de julio de 2023 se efectuaron dos operaciones por los montos ascendentes a US$ 275.00 y US$ 273.00.

40 Si bien el Banco presentó copia de los estados de cuenta de la parte denunciante hasta el mes de agosto de 2024, de los medios probatorios se verifica que únicamente se realizaron operaciones hasta el mes de agosto de 2023.

169. Ahora bien, el Banco ha señalado que la señor Rivera ha utilizado de manera anterior el comercio electrónico ICM PAY refiriéndose al consumo del 28 de julio de 2023, no obstante, cabe precisar que las 10 operaciones consideradas inusuales por la primera instancia no excedieron el importe máximo por consumo individual registrado previamente por la consumidora; es decir, las transacciones cuestionadas se efectuaron por un importe menor a los previamente cargados a su cuenta de ahorros, motivo por el cual se concluye que el Banco no se encontraba obligado a detectar ninguna de las operaciones denunciadas como inusual o sospechosa al comportamiento habitual de consumo de la cliente, ni tampoco a informar de su realización al denunciante; sin perjuicio de ello se advierte que inclusive, el denunciado realizó las notificaciones de las operaciones cuestionadas al correo electrónico de la parte denunciante tal como se advierte en los párrafos anteriores, lo cual tampoco ha sido cuestionado por la recurrente.

170. Así también, la parte denunciada ha señalado que las operaciones cuestionadas tienen una particularidad, y es que éstas se han efectuado gracias al previo abono del monto cuestionado, tal como se puede verificar de los consumos no reconocidos y los realizados en el mes de marzo, abril y mayo 2023, conforme a sus estados de cuenta; sobre los cuales se verifica un patrón en los estados de movimientos de la denunciante, al evidenciarse que tras un abono se genera una operación.

171. En ese sentido, a criterio de la Autoridad, se ha acreditado que las operaciones por los montos ascendentes a US$ 275.00, US$ 273.00, US$ 270.00, US$ 270.00, US$ 107.00, US$ 53.00, US$ 55.00, US$ 32.00, y US$ 88.00 encuadran dentro del comportamiento habitual del denunciante.

172. En base a lo anterior, corresponde declarar infundada la denuncia interpuesta en contra de Banco de Crédito del Perú por presunta infracción al artículo 19° del Código, en lo referido a que no habría adoptado las medidas de seguridad correspondientes al haber permitido que se realicen indebidamente 10 operaciones no reconocidas por la denunciante de su cuenta de ahorro en dólares 191-96646871-1-99 con la tarjeta de débito con terminación ****6574 por el monto total de US $ 1 833.00; en tanto, se ha acreditado que las operaciones realizadas entre el 1 al 18 de agosto de 2023 por los montos ascendentes a US$ 275.00, US$ 273.00, US$ 270.00, US$ 270.00, US$ 107.00, US$ 53.00, US$ 55.00, US$ 32.00, y US$ 88.00 se encuentran dentro del patrón de consumo de la parte denunciante.

*C) Sobre las operaciones no reconocidas realizadas en la tarjeta de crédito N°4634-03**-****-6843*

173. Ahora bien, teniendo en consideración la improcedencia parcial de la denuncia y la cuestión previa respecto las operaciones realizadas en la tarjeta de crédito por los montos de US$ 1000.00, en fecha 29 de abril de 2023, y US$ 415.00 en fecha 29 de julio de 2023 y el 26 de julio de 2023 por el monto ascendente a US$ 430.00, corresponde a la Autoridad pronunciarse únicamente sobre las demás operaciones cuestionadas, conforme al siguiente cuadro:

Operación que carece de pronunciamiento por improcedencia

ITEM	FECHA	COMERCIO	MONTO
1	29/04/2023	ICM PAY	1, 000.00
2	21/06/2023	ICM PAY	200.00
3	21/06/2023	ICM PAY	100.00
4	21/06/2023	ICM PAY	250.00
5	21/06/2023	ICM PAY	200.00
6	30/06/2023	ICM PAY	50.00
7	1/07/2023	ICM PAY	950.00
8	3/07/2023	ICM PAY	1, 000.00
9	4/07/2023	ICM PAY	450.00
10	5/07/2023	ICM PAY	300.00
11	5/07/2023	ICM PAY	300.00
12	5/07/2023	ICM PAY	136.00

Operaciones materia de pronunciamiento

13	6/07/2023	ICM PAY	100.00
14	6/07/2023	ICM PAY	300.00
15	6/07/2023	ICM PAY	520.00
16	7/07/2023	ICM PAY	250.00
17	7/07/2023	ICM PAY	165.00
18	11/07/2023	ICM PAY	815.00
19	14/07/2023	ICM PAY	280.00
20	16/07/2023	ICM PAY	194.00
21	17/07/2023	ICM PAY	410.00
22	18/07/2023	ICM PAY	278.00
23	18/07/2023	ICM PAY	278.00
24	18/07/2023	ICM PAY	278.00
25	20/07/2023	ICM PAY	400.00
26	23/07/2023	ICM PAY	910.00
27	24/07/2023	ICM PAY	500.00
28	26/07/2023	ICM PAY	430.00
29	29/07/2023	ICM PAY	415.00
TOTAL			11, 459.00

Operaciones materia de pronunciamiento

Operaciones que carecen de pronunciamiento por improcedencia

174. En este punto, corresponde inicialmente determinar, de qué tipo de operación se trata, siendo que conforme los datos obrantes en el expediente, se advierte que las mismas son operaciones que fueron realizadas mediante el comercio electrónico ICM PAY.

C.1) Sobre la validez de las operaciones no reconocidas

175. Así, la Secretaría Técnica ha imputado como presunta conducta infractora, lo referido a que el denunciado *no habría adoptado las medidas de seguridad correspondientes toda vez que habría permitido que se realicen indebidamente 28 operaciones no reconocidas por la denunciante su Tarjeta de crédito N°4634-03XX-XXXX-6843 por el monto total de US $ 11 359.00 conforme al cuadro 1 de la presente resolución*.

176. En su denuncia, la señora Rivera indicó que el Banco no habría adoptado las medidas de seguridad pertinentes, al permitir que se realicen veintiocho (28) operaciones no reconocidas con cargo Tarjeta de crédito N°4634-03XX-XXXX-6843, a pesar de que: (i) nunca realizo operaciones por internet o compras (ii) las transacciones cuestionadas no corresponden a su patrón habitual de consumo; y, (ii) no se le remitieron avisos de seguridad por la realización de dichas operaciones.

177. En primer lugar, se debe tener en cuenta que las operaciones no reconocidas se realizaron en un comercio electrónico, para lo cual debía de estar habilitada la opción de compras por internet.

178. Inicialmente, corresponde indicar que el denunciado ha señalado que respecto a la tarjeta de crédito N°4634-03XX-XXXX-6843; la parte denunciante activó la opción de realizar compras por internet el día 10 de enero de 2025, a las 17:59:24 horas; es decir, cuatro (04) meses antes de que se efectuaran la primera operación (la cual ya fue devuelta), conforme se advierte a continuación:

```
(A) PRODUCCION - Rocket PASSPORT
Archivo Edición Ver Comunicación Opciones Transferir Macro Ayuda

ADMINISTRACION DE TARJETAS                                          28/08/25
*111-000* BANCO DE CREDITO    CONSULTAS POR NUMERO DE TARJETA       BCJTA45
                 INGRESE EL CODIGO==> 463403 - 0261966843 - 3
----------                  ---------------------                 ----------------
NOMBRE      : RIV | ESTADO CLAVE VIABCP: NONE                      | AROLINA
DIRECCION   :     | FECHA/HORA DE ESTADO:00/00/0000   00:00        |
DOCUMENTO   : LE  | ESTADO CLAVE COMPRAS:NONE                      | EN: 111 - 000
SITUACION   : 06  | FECHA/HORA EST.CLAVE:                          |   : 02 - 11 - 22
                  | FECHA/HORA AFILIAC  :                          |
OFC. BLOQ.: 111   | FECHA/HORA ULT.UTIL :                          | EO: 19 - 08 - 23
ESTADO    : 0     | ESTADO DISP.SEGURID :ACTIVO                    | L.: 03 - 11 - 22
DATO CONF.: BLQ   | FECHA/HORA ACT/DESAC:29/05/2010  17:39         | O.: 00 - 00 - 00
                  | ESTADO.TARJ.E-COMMER:ACTIVO                    | . : 19 - 08 - 23
SERVIC.RELACION   | USER MODIF. E-COMMER:OT27601                   | . :     - 11 - 27
                  | FECHA/HORA E-COMMER :10/01/23    17:59:24      | 000-000000000
TCR.: MN: 4634-   | ESTADO.TARJ.USO-EXTE:ACTIVO                    | -0000-0000
CTE.: MN: 000-0   | USER MODIF. USO-EXTE:JP1VV11F                  | 00-0-00
AHO.: MN: 000-0   | FECHA/HORA USO-EXTE :02/11/22    01:06:01      | 000-0-00
CTS.: MN: 000-0   ----------------------------------------------------- 000-0-00
C.MA: FL: 000-0000000000-0-00                     FP: 000-000000000000-00
T.MAS MN: 000000-0000000000                       IDC EN CIF     :        -
-----------------------------------------------------------------------------
FP1:X NOMB  FP3:OPC.ANT  FP4:ULT.OPE  FP5:X CTAS  FP6:CLA.VIABCP  FP7:DATA CIF
                                      FP8:MAS DATOS  FP9:PCI TOKEN  CLEAR:M.PRINC
Tel TLS                                                R  3 C 40   TS122780
```

179. En relación al uso de la Tarjeta de Crédito Visa N°4634-0302-6196-6843, fue bloqueada por solicitud del denunciante el día 19 de agosto de 2023, a las 11:22:50 horas; es decir 26 días después de que se efectuara la última operación no reconocida, tal y como se verifica a continuación:

```
OFD11008 - D08                          BANCO DE CREDITO DEL PERU
ORG   015  TARJETA DE CREDITO DOLARE    SPECIAL ACCT HANDLING CHANGES        FILE DATE 18/08/2023   PAGE      222
LOGO  435  VISA PLATINUM LAN DOLARES                                         PROC DATE 21/08/2023   TIME 22.51.39

ACCOUNT NUMBER/      REASON/     TO PURGE/   VIP AMOUNT/  DTE/TIME   ADD/CHG    DTE/TIME    DTE/TIME  *----- USER MEMO -----*
OPERATOR/            CTYPE/RTYPE CH BLOCK    VISA RESP    OF REPRT   DATES      AUTH        BULLETIN  *-- TYPE OF ACTION ---*
0004634030261966843  FRAUD       30/11/2027      0.00   19/08/2023 19/08/2023 19/08/2023  19/08/2023
00001T00058          V     5     F              04      11.22.50   19/08/2023  11.22.50    11.22.50 *VISA ADD RECORD

FECHA DE BLOQUEO :19/08/2023
HORA DE BLOQUEO  : 11:22:50
```

180. A fin de probar que las operaciones fueron aprobadas con el uso de los elementos de seguridad respectivos, tales como el número de la Tarjeta de Crédito, fecha de caducidad, nombre del titular y el Código CVV, el Banco presentó los reportes *CHRONOLOGICAL JOURNAL e INCOMING*, los que registraban la fecha, hora, monto y código de autorización de las operaciones. A modo de ejemplo, adjuntó lo siguiente:

```
CHRONOLOGICAL JOURNAL                                   FILE DATE 28/04/2023    PAGE     6,672
                                                        PROC DATE 02/05/2023    TIME 21.45.05

 TRAN      TRAN   REC                                    AUTH            CR   MERCH  GRP    SRC   RSP     DECEARRFISROF
 DATE      TIME   TYP    ORG LOGO  ACCOUNT NUMBER          AMOUNT  CODE  MERCHANT  PL   SIC    CAT/TC TRM   CDE S/F RSNXVRCRSHTRD
29/04/2023 11.15.43 AUTH 015 435 0004634030261966843     1,000.00 003225 000000000 00010 06211  08/008 442465 00 A/A 0000   NV N5I
 **** PS2000 DATA FIELDS (FORMAT=0): CHAR IND= , TXN ID=5831195854139 68
```

Fecha de Consumo | Hora de Consumo | Importe de Consumo

```
INCOMING
    ACCOUNT NUMBER        REFERENCE NUMBER    TC    DEST CURR/AMT  TRAN/   AUTH   E C S U S R D PE T C SP SP M A C P C C P   PT AC
    MERCHANT NAME              MCC  TERM ID MN  RC    SRC CURR/AMT   PROC DATE MSC  T R R S E E O OT R I CB CN / C A C O R C A OI DV
    CARD ACC ID  CB REF POSTAL CD       PAN TOKEN   TAL   CASH BACK    SALES TAX  R S C G T M C SY M M ID ID T I T I F B A S SI IV
    MERCHANT CITY   STATE  COUNTRY ZIP CODE RSP TRANS ID    AUTH  CURR/AMOUNT    VALD  R  ACQ ID          FPI  SDI   CCC  ECGI CNV DT
    IRF AMOUNT   D/C  SRC RATE  DEST RATE  PI BUS AP ID SRC FND PRRC  FFI MVV       SQI SUR AMT/IND  SENDER NAME
    SENDER: REF NBR   ACCOUNT NUMBER                  ADDRESS                                CITY                        STATE  COUNTRY
            ************ MESSAGE TEXT ************                MESSAGE ID       CUST CD/SMI       PAR
TOKEN REQ ID
00000000000

4634030261966843   74424653172213178070918 05   840        250.00 06/21 009481     V 1 0 0   10 1 4       5 N           0
ICM Pay                  6211 00000001 01 00   840        250.00 06/22/23 01                                          000000000
135001393000001 000000              0000000000000000          .00          .00
6128144280               CY  03045        583172418644794   840     250.00            10069088       967   1            3173
        3.750000 C    00000000  00000000 N0                                              0.00
```

Tarjeta utilizada

Importe del consumo US$1,000.00

POS-TERM-CAP: 01
Terminal no utilizado.

POS-ENTRY-MODE: 10
Credencial en archivo (fecha de caducidad, código de seguridad o CVV2 y nombre del titular)
Significa que el comercio inicia la transacción para el titular de la tarjeta usando las credenciales almacenadas en su archivo o sesión.

181. Con relación a dichos documentos, el Banco brindó una explicación detallada del contenido de su reporte y alegó que la leyenda "POS ENTRY-MODE-10" significaba el uso de los datos de la tarjeta de crédito grabados en una sesión previa por el cliente; es decir, fecha de caducidad, código de seguridad o CVV y nombre del titular, cuando la transacción se dio, por ejemplo, por un comercio electrónico.

182. Por otro lado, señaló que dichos reportes evidencian que la información de la tarjeta, es decir, el CVV, la fecha de vigencia y el N°de la misma, ya se encontraba almacenada en el comercio cuestionado, por lo que se puede presumir que anteriormente, la señora Rivera ya habría ingresado la información anteriormente señalada y se trata de un comercio antes usado.

183. Así pues, habiéndose concluido que los referidos medios probatorios son conducentes a probar la validez de las operaciones, se observa que el Banco presentó los reportes correspondientes de las 26 operaciones no reconocidas materia del presente análisis correspondiente a los montos materia de análisis conforme al Cuadro 2 citado previamente, efectuadas entre el 21 de junio y el 24 de julio de 2023-, lo cual permite corroborar que fueron válidamente procesadas por el Banco y generan la suficiente convicción para no determinar la responsabilidad del denunciado respecto a tales transacciones.

184. Por otra parte, el Banco señaló que las operaciones cuestionadas sí fueron debidamente notificadas, ya que se verifica que entre el 10 de marzo de 2023 al 21 de agosto de 2023 se remitieron 53 notificaciones dentro de las cuales se encuentran las notificaciones por las operaciones cuestionadas. Asimismo, indicó que las notificaciones han sido remitidas al correo riveracarolina@hotmail.com y que la cliente es identificada con el siguiente código interno computacional: 08976268.

185. Sin perjuicio de todo lo anteriormente desarrollado, en tanto la señora Rivera denunció que las operaciones no reconocidas no correspondían a su comportamiento habitual de consumo, se procederá a efectuar el análisis correspondiente a fin de determinar ello.

C.2) Sobre el comportamiento habitual de consumo

186. De acuerdo con lo mencionado, de la revisión de los estados de cuenta de la cuenta afectada relacionada a la Tarjeta de Débito, los cuales abarcan el periodo entre el 26 de octubre de 2022 y 25 julio de 2023, se aprecia que la operación individual de mayor valor en dólares que se realizó con cargo a dicho producto ascendía a US$ 2700.00 del 27 de marzo de 2023, correspondiente al concepto "DISEF BANCA MOVIL"; asimismo, se aprecia que el máximo de operaciones por día fue de 4 consumos el día 4 de abril de 2023.

187. Asimismo, corresponde indicar que la primera operación realizada mediante el comercio electrónico ICM PAY fue efectuada el 29 de abril de 2023 por el monto ascendente a US$ 1000.00.

	Fecha de proceso	Hora	Tarjeta de Crédito	Monto	Nº de operación	
1	29/04/2023	11.15.43	4634-0302-6196-6843	1,000.00	3225	DEVUELTA
2	21/06/2023	05.55.45	4634-0302-6196-6843	200.00	6111	
3	21/06/2023	06.07.49	4634-0302-6196-6843	100.00	7141	
4	21/06/2023	06.37.46	4634-0302-6196-6843	250.00	9481	
5	21/06/2023	08.02.32	4634-0302-6196-6843	200.00	1728	
6	30/07/2023	12.30.37	4634-0302-6196-6843	950.00	8563	
7	02/07/2023	10.26.16	4634-0302-6196-6843	1,000.00	3659	
8	03/07/2023	13.13.38	4634-0302-6196-6843	50.00	476	
9	04/07/2023	01.07.38	4634-0302-6196-6843	450.00	9270	
10	04/07/2023	12.05.41	4634-0302-6196-6843	300.00	7870	
11	04/07/2023	16.16.06	4634-0302-6196-6843	300.00	4190	
12	05/07/2023	07.57.03	4634-0302-6196-6843	136.00	4027	
13	06/07/2023	21.19.43	4634-0302-6196-6843	100.00	8764	
14	06/07/2023	05.00.06	4634-0302-6196-6843	300.00	5817	
15	06/07/2023	09.42.57	4634-0302-6196-6843	520.00	8532	
16	06/07/2023	12.32.51	4634-0302-6196-6843	250.00	6738	
17	06/07/2023	18.52.45	4634-0302-6196-6843	165.00	9641	
18	10/07/2023	20.45.04	4634-0302-6196-6843	815.00	2993	
19	13/07/2023	13.15.54	4634-0302-6196-6843	280.00	380	
20	15/07/2023	11.33.24	4634-0302-6196-6843	194.00	1825	
21	16/07/2023	11.17.05	4634-0302-6196-6843	410.00	2281	
22	17/07/2023	19.36.31	4634-0302-6196-6843	278.00	7144	
23	18/07/2023	03.44.24	4634-0302-6196-6843	278.00	7795	
24	18/07/2023	04.45.14	4634-0302-6196-6843	278.00	7824	
25	20/07/2023	17.24.37	4634-0302-6196-6843	400.00	4213	
26	22/07/2023	19.50.16	4634-0302-6196-6843	910.00	8655	
27	24/07/2023	07.36.01	4634-0302-6196-6843	500.00	9397	

188. Cabe precisar que las 26 operaciones consideradas inusuales por la primera instancia no excedieron el importe máximo por consumo individual registrado previamente por la consumidora; es decir, las transacciones cuestionadas se efectuaron por un importe menor a los previamente cargados a su cuenta de ahorros, motivo por el cual se concluye que el Banco no se encontraba obligado a detectar ninguna de las operaciones denunciadas como inusual o sospechosa al comportamiento habitual de consumo de la cliente, ni tampoco a informar de su realización al denunciante; sin perjuicio de ello se advierte que inclusive, el denunciado realizó las notificaciones de las operaciones cuestionadas al correo electrónico de la parte denunciante tal como se advierte en los párrafos anteriores, lo cual tampoco ha sido cuestionado por la recurrente.

189. Así también, la parte denunciada ha señalado que las operaciones cuestionadas tienen una particularidad, y es que se efectuaban consumos similares, tal como se puede verificar de los consumos no reconocidos y los realizados en el año 2020, en otros productos financieros de su titularidad, conforme a sus estados de cuenta; sin embargo, corresponde precisar que dichos productos financieros no son materia de denuncia en el presente caso, correspondiendo desvirtuar los alegatos de la parte denunciada.

190. En ese sentido, a criterio de la Autoridad, se ha acreditado que las operaciones realizadas entre el 21 de junio de 2023 y 24 de julio de 2023 encuadran dentro del comportamiento habitual del denunciante.

191. En base a lo anterior, corresponde declarar infundada la denuncia interpuesta en contra de Banco de Crédito del Perú por presunta infracción al artículo 19° del Código, en lo referido a que no habría adoptado las medidas de seguridad correspondientes al haber permitido que se realicen indebidamente 28 operaciones no reconocidas por la denunciante su Tarjeta de crédito N°4634-03XX-XXXX-6843 por el monto total de US $ 11 359.00; en tanto, se ha acreditado que las operaciones realizadas entre el 21 de junio de 2023 y 24 de julio de 2023 se encuentran dentro del patrón de consumo de la parte denunciante.

<u>De las medidas correctivas</u>

192. El artículo 114º del Código establece que, sin perjuicio de la sanción administrativa, el Indecopi puede dictar de oficio o de parte y en calidad de mandatos, medidas correctivas reparadoras y complementarias[41].

193. Las medidas correctivas reparadoras tienen el objeto de resarcir las consecuencias patrimoniales directas e inmediatas ocasionadas al consumidor por la infracción administrativa a su estado anterior[42]. Las medidas correctivas complementarias tienen el objeto de revertir los efectos de la conducta infractora o evitar que se produzca nuevamente en el futuro[43].

194. Para el dictado de medidas correctivas, se requiere que estas estén previamente tipificadas, que sean razonables y que se ajusten a la intensidad, proporcionalidad y necesidades de los bienes jurídicos tutelados que se pretenda garantizar en cada supuesto concreto[44].

195. De las normas citadas se determina que el denunciante deberá probar las consecuencias patrimoniales directas o indirectas causadas por la comisión de la infracción, a fin de dictar la medida correctiva solicitada, pudiendo requerirla hasta antes de la notificación de cargos al proveedor y modificarla, hasta antes de emitida la decisión final en primera instancia.

196. La parte denunciante solicitó como medidas correctivas:

(i) Devolución del monto cargado a la tarjeta de crédito N°4634-03XX-XXXX-6843 por el monto total de US$ 11 359.00 dólares americanos, incluyendo los intereses legales, gastos, comisiones y otros conceptos generados por consumos no reconocidos.
(ii) Devolución del monto cargado a la tarjeta de débito en terminación 6574 por el monto total de US$ 1 923 dólares americanos, incluyendo los intereses legales, gastos, comisiones y otros conceptos generados por consumos no reconocidos.

197. Ahora bien, las medidas correctivas que dispone la Autoridad de Consumo no deben ser otras que aquellas que busquen evitar que se siga afectando con dichas conductas al consumidor, conforme dispone el artículo 114° del Código.

198. Por lo tanto, considerando que no se ha determinado que el Banco cometió infracciones, esta Comisión considera que corresponde denegar las medidas correctivas solicitadas por la parte denunciante.

---

41 **LEY 29571, CÓDIGO DE PROTECCIÓN Y DEFENSA DEL CONSUMIDOR**
Artículo 114º.- Medidas correctivas
Sin perjuicio de la sanción administrativa que corresponda al proveedor por una infracción al presente Código, el Indecopi puede dictar, en calidad de mandatos, medidas correctivas reparadoras y complementarias.
Las medidas correctivas reparadoras pueden dictarse a pedido de parte o de oficio, siempre y cuando sean expresamente informadas sobre esa posibilidad en la notificación de cargo al proveedor por la autoridad encargada del procedimiento.
Las medidas correctivas complementarias pueden dictarse de oficio o a pedido de parte.

42 **LEY 29571, CÓDIGO DE PROTECCIÓN Y DEFENSA DEL CONSUMIDOR**
Artículo 115º.- Medidas correctivas reparadoras
115.1 Las medidas correctivas reparadoras tienen el objeto de resarcir las consecuencias patrimoniales directas e inmediatas ocasionadas al consumidor por la infracción administrativa a su estado anterior. (…)

43 **LEY 29571, CÓDIGO DE PROTECCIÓN Y DEFENSA DEL CONSUMIDOR**
Artículo 116º.- Medidas correctivas complementarias
Las medidas correctivas complementarias tienen el objeto de revertir los efectos de la conducta infractora o evitar que esta se produzca nuevamente en el futuro (…)

44 **TEXTO ÚNICO ORDENADO DE LA LEY 27444. LEY DEL PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO GENERAL DE LA LEY DEL PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO GENERAL.**
Artículo 251°.- Determinación de la responsabilidad.
251.1 Las sanciones administrativas que se impongan al administrado son compatibles con el dictado de medidas correctivas conducentes a ordenar la reposición o la reparación de la situación alterada por la infracción a su estado anterior, incluyendo la de los bienes afectados, así como con la indemnización por los daños y perjuicios ocasionados, las que son determinadas en el proceso judicial correspondiente.
Las medidas correctivas deben estar previamente tipificadas, ser razonables y ajustarse a la intensidad, proporcionalidad y necesidades de los bienes jurídicos tutelados que se pretenden garantizar en cada supuesto concreto.
251.2 Cuando el cumplimiento de las obligaciones previstas en una disposición legal corresponda a varias personas conjuntamente, responderán en forma solidaria de las infracciones que, en su caso, se cometan, y de las sanciones que se impongan.

De la condena de costas y costos del procedimiento

199. De conformidad con lo establecido por el artículo 7º del Decreto Legislativo Nº807, en cualquier procedimiento contencioso seguido ante INDECOPI es potestad de la Comisión ordenar el pago de los costos y costas en que hubiera incurrido la denunciante o el INDECOPI en los casos en que, luego del análisis correspondiente, así lo considere conveniente[45].

200. El reembolso de las costas y costos en favor de la parte denunciante tiene por objeto devolverle los gastos que se vio obligada a realizar al acudir ante la Administración para denunciar un incumplimiento de la Ley.

201. En la medida que no ha quedado acreditado que Banco de Crédito del Perú cometió infracciones a lo establecido en el Código, la Comisión considera que no corresponde ordenar al denunciado el pago de las costas y costos del procedimiento.

Sobre la inscripción en el RIS

202. De acuerdo con lo establecido en el artículo 119° del Código[46], los proveedores que sean sancionados mediante resolución firme en sede administrativa quedan automáticamente registrados por el lapso de cuatro (4) años contados a partir de la fecha de dicha resolución, en el Registro de Infracciones y Sanciones del Indecopi (en adelante, RIS)[47].

203. Por tanto, en la medida que esta Comisión no ha determinado la responsabilidad administrativa de la parte denunciada, no corresponde ordenar su inscripción en el RIS.

IV. RESOLUCIÓN DE LA COMISIÓN

PRIMERO: Precisar la segunda imputación conforme a lo expuesto en la parte considerativa.

SEGUNDO: Precisar las operaciones no reconocidas consignadas en el punto resolutivo segundo de la Resolución N°1 del 27 de mayo de 2025; conforme a lo expuesto en la parte considerativa.

TERCERO: Desestimar la solicitud del denunciado, que supondría requerir un informe técnico respecto de la interpretación del artículo 17° del Reglamento de Tarjetas de Débito y Crédito y los alcances sobre los cuales esta debe ser aplicada a la SBS, dado que, de la revisión de la norma, se tiene que no existe ninguna inquietud que amerite ser esclarecida por la SBS.

CUARTO: Declarar la improcedencia parcial por falta de interés para obrar de la parte denunciante respecto a la operación efectuada en fecha 29 de abril de 2023 por el monto ascendente a US$ 1000.00. Toda vez que el denunciado ha regularizado la operación precitada antes de la interposición de la denuncia.

QUINTO: Declarar la improcedencia parcial por falta de interés para obrar de la parte denunciante respecto a las operaciones no reconocidas realizadas por el monto de US$ 415.00 el 29 de julio de 2023 y el 26 de julio de 2023 por el monto ascendente a US$ 430.00.

---

45 **DECRETO LEGISLATIVO N° 807, LEY SOBRE FACULTADES, NORMAS Y ORGANIZACIÓN DEL INDECOPI**
Artículo 7.- En cualquier procedimiento contencioso seguido ante el Indecopi, la Comisión u Oficina competente, además de imponer la sanción que corresponda, podrá ordenar que el infractor asuma el pago de las costas y costos del proceso en que haya incurrido el denunciante o el Indecopi. En caso de incumplimiento de la orden de pago de costas y costos del proceso, cualquier Comisión u Oficina del Indecopi podrá aplicar las multas previstas en el inciso b) del artículo 38 del Decreto Legislativo Nº 716.

46 Dicha solicitud deberá ser acompañada de los documentos que sustenten los gastos incurridos por la denunciante en la tramitación del presente procedimiento.

47 Dicha solicitud deberá ser acompañada de los documentos que sustenten los gastos incurridos por la denunciante en la tramitación del presente procedimiento.

SEXTO: Declarar la improcedencia parcial por falta de interés para obrar de la parte denunciante respecto a las operaciones no reconocidas realizadas por los montos de US$ 20.00, US$ 50.00 y US$ 20.00 entre las fechas 5 al 10 de agosto de 2023.

SÉPTIMO: Declarar infundada la denuncia interpuesta en contra de Banco de Crédito del Perú por presunta infracción al artículo 19° del Código, en lo referido a que no habría adoptado las medidas de seguridad correspondientes al haber permitido que se realicen indebidamente 10 operaciones no reconocidas por la denunciante de su cuenta de ahorro en dólares 191-96646871-1-99 con la tarjeta de débito con terminación ****6574 por el monto total de US $ 1 833.00; en tanto, se ha acreditado que las operaciones realizadas entre el 1 al 18 de agosto de 2023 por los montos ascendentes a US$ 275.00, US$ 273.00, US$ 270.00, US$ 270.00, US$ 107.00, US$ 53.00, US$ 55.00, US$ 32.00, y US$ 88.00 se encuentran dentro del patrón de consumo de la parte denunciante.

OCTAVO: Declarar infundada la denuncia interpuesta en contra de Banco de Crédito del Perú por presunta infracción al artículo 19° del Código, en lo referido a que no habría adoptado las medidas de seguridad correspondientes al haber permitido que se realicen indebidamente 28 operaciones no reconocidas por la denunciante su Tarjeta de crédito N°4634-03XX-XXXX-6843 por el monto total de US $ 11 359.00; en tanto, se ha acreditado que las operaciones realizadas entre el 21 de junio de 2023 y 24 de julio de 2023 se encuentran dentro del patrón de consumos de la parte denunciante.

NOVENO: Denegar las medidas correctivas solicitadas, así como el pago de las costas y costos del procedimiento incurridos por la señora Carolina Rivera Diaz.

DÉCIMO: Informar a las partes que la presente resolución tiene vigencia desde el día de su notificación y no agota la vía administrativa. En tal sentido, se informa que de conformidad con lo dispuesto por el artículo 38º del Decreto Legislativo Nº 807, el único recurso impugnativo que puede interponerse contra lo dispuesto por este colegiado es el de apelación.

Cabe señalar que dicho recurso deberá ser presentado ante la Comisión en un plazo de quince (15) días hábiles contados a partir del día siguiente de su notificación[48], ello de acuerdo a lo establecido en el artículo 218 del TUO de la Ley del Procedimiento Administrativo General, luego de lo cual la resolución quedará consentida[49].

Con la intervención de los señores Comisionados: Carlos Rodríguez Martínez, Benjamín Carrasco del Carpio y Roberto Delgado Zegarra-Ballón.

REPÚBLICA DEL PERÚ Firma Digital
Firmado digitalmente por: RODRÍGUEZ MARTINEZ Carlos Alberto Alfonso FIR 29539317 hard
Motivo: En señal de conformidad
Fecha: 21/01/2026 10:32:10-0500

CARLOS RODRÍGUEZ MARTÍNEZ
Presidente
Comisión Oficina Regional INDECOPI Arequipa

48 **TEXTO ÚNICO ORDENADO DE LA LEY 27444. LEY DEL PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO GENERAL DE LA LEY DEL PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO GENERAL.**
Artículo 218.- Recursos administrativos
218.1 Los recursos administrativos son:
(…) b) Recurso de apelación (…)
216.2 El término para la interposición de los recursos es de quince (15) días perentorios (…)

49 **TEXTO ÚNICO ORDENADO DE LA LEY 27444. LEY DEL PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO GENERAL DE LA LEY DEL PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO GENERAL.**
Artículo 222°.- Acto firme
Una vez vencidos los plazos para interponer los recursos administrativos se perderá el derecho a articularlos quedando firme el Acto.